

Собеседование: контрактное юридическое производство БФЛ

Часть I — что говорю, по блокам. Каждая строка со стрелкой — одна произнесённая мысль. Часть II — вопросы, которые последуют, и готовые ответы; её не читают вслух, в неё заглядывают. Все цифры — оценки из плана версии 1.1, проверяются в первые 30 дней.

Держать в голове весь разговор

- Рамка: я не «продуктолог с презентацией» и не эксперт по банкротству. Я тот, кто соберёт из вашего производства продаваемый продукт и посчитает его экономику.
- Три вещи, ради которых я пришёл: развилка по аффилированности, цена 50-55 тыс. вместо 45, пилот на 40-60 делах вместо 150.
- Каждую цифру называю с оговоркой «оценка, проверяю хронометражом в первые 30 дней» — это признак зрелости, а не слабости.
- Про аффилированность говорю как инженер про нагрузку на мост: не обвиняю, а называю риск и предлагаю два решения.
- Если не знаю — говорю «не знаю, вот как проверю за N дней». Ни одного придуманного факта.
- Слушаю больше, чем говорю: их ответы на мои вопросы важнее, чем моя презентация.

№	Блок	Время	Вопросов
1	Кто я и зачем я здесь	60 сек	6
2	Как я понял продукт	45 сек	1
3	Главный вывод: развилка по аффилированности	90 сек	6
4	Что именно продаём партнёру	60 сек	6
5	Производство и SLA: за что отвечаем мы	60 сек	6
6	Экономика	90 сек	6
7	Три конфигурации консорциума	45 сек	0
8	Пилот и 30/60/90	60 сек	3
9	Цифровой контур	40 сек	4
10	Риски: топ-5	45 сек	1
11	Команда и организация работы	50 сек	6
12	Что мне нужно от вас	60 сек	0
13	Условия (если спросят)	по ситуации	6

Часть I. Что говорю

1 Кто я и зачем я здесь

60 сек

- ▶ Я запускаю продукты с нуля: беру идею, довожу до работающей бизнес-модели с цифрами и до первых платящих клиентов.
- ▶ Последние годы делал это как основатель: сервисы на подписке, маркетплейс, документные системы с распознаванием и генерацией юридических документов.
- ▶ Я умею считать себестоимость и маржу и строить цифровой контур, но я не арбитражный управляющий и не буду им притворяться.
- ▶ Операционную экспертизу по банкротству я беру у вашего производства и юриста, а приношу конфигурацию продукта, экономику и управление запуском.
- ▶ Я разобрался в вашей задаче до собеседования: изучил рынок, 127-ФЗ, ваших конкурентов и вашу структуру. Готов показать план на 12 месяцев.

2 Как я понял продукт

45 сек

- ▶ Юрфирма привлекает должника и продаёт ему банкротство, остаётся владельцем клиента.
- ▶ Дело передаётся нам, мы ведём его по стандартной цепочке: проверка, пакет документов, заявление, суд, сопровождение, завершение.
- ▶ Партнёр видит статус, сроки и результат в кабинете и получает отчёт.
- ▶ То есть мы продаём юрфирме не лиды и не бренд, а производственную мощность и предсказуемость.
- ▶ Это ровно та ниша, которую сегодня закрывают только франшизы — и берут за это от тридцати до пятидесяти процентов выручки партнёра.

Франшизы берут 30–50 % выручки партнёра

97,3 % дел инициирует сам должник — вход всегда через юрфирму

3 Главный вывод: развилка по аффилированности

90 сек

Самый важный блок. Говорить спокойно, как инженер, а не как обвинитель.

- ▶ Прежде чем говорить о цифрах, я обязан назвать риск, на котором держится вся конструкция.
- ▶ Президент СРО одновременно владеет производственным контуром, а соучредитель — практикующий управляющий. Это одна группа лиц.
- ▶ Значит, регистрация отдельного ООО сама по себе независимости управляющего не создаёт: заинтересованность по статье девятнадцать сохраняется.
- ▶ Кредиторы-банки заявляют такие доводы системно, а надзор за СРО — у Росреестра. Если это всплывёт при масштабировании, мы потеряем не одно дело, а канал.
- ▶ Поэтому я предлагаю выбрать сценарий заранее. Первый: разделить контроль — владелец выходит из исполнительного органа СРО, публикуется состав совета и политика конфликта интересов.
- ▶ Второй: сделать продукт СРО-нейтральным — должник выбирает СРО из списка, мы продаём производство и не обещаем своего управляющего.
- ▶ Я по умолчанию за второй с элементами первого: он шире по рынку и устойчив к реформе, где с тридцатого года вводится случайный выбор управляющего.
- ▶ Решение ваше. Мне важно, чтобы оно было принято сознательно и подтверждено внешним юридическим заключением в первые тридцать дней.

Ст. 19 и п. 2 ст. 20.2 127-ФЗ — заинтересованность

Ч. 1 ст. 14 315-ФЗ — СРО не ведёт предпринимательскую деятельность

253-ФЗ: случайный выбор АУ с 01.01.2030

4 Что именно продаём партнёру

60 сек

- ▶ Четыре пакета. Экспресс-проверка банкротопригодности — бесплатно и до продажи, чтобы партнёр не продал дело, которое развалится.
- ▶ Стандарт — дело без имущества под ключ, пятьдесят-пятьдесят пять тысяч рублей.
- ▶ Сложное — имущество, залог, споры о сделках: плюс пятнадцать-тридцать тысяч, с потолком доплат.
- ▶ И перевод портфеля — принимаем дела, которые у партнёра уже в работе, по стадиям.
- ▶ Платит юрфирма, не должник. Деньги должника всегда идут только партнёру, мы выставляем счёт партнёру.
- ▶ Оплата разбита на четыре вехи, синхронно с рассрочкой должника, — иначе мы просто переложим кассовый разрыв на партнёра, и он не отдаст нам дела.

Стандарт 50-55 тыс. ₽

Сложное +15-30 тыс. ₽, кэп доплат 30 тыс.

Вехи 25/25/25/25

5 Производство и SLA: за что отвечаем мы

60 сек

- ▶ Мы даём жёсткие обязательства только на то, что контролируем: приём дела за два рабочих дня, подача за пятнадцать рабочих дней от полного комплекта, статус в кабинете за один день, явка представителя сто процентов.
- ▶ За нарушение — деньги: пять процентов цены дела за каждые пять дней просрочки, с потолком двадцать пять.
- ▶ А сроки суда и долю списаний мы не обещаем и не можем обещать: это работа суда и управляющего.
- ▶ Мы публикуем их как статистику с методикой — медиана девять-десять месяцев, доля освобождений по делам, прошедших проверку.
- ▶ Обещать результат прямо запрещает закон о рекламе с января двадцать шестого, а в договоре такое обещание превращается в возврат денег и неустойку по правам потребителей.
- ▶ Рычаг на управляющего у нас только законный: письменный запрос от имени должника, потом жалоба в СРО, потом ходатайство об отстранении.

Приём ≤ 2 дней, подача ≤ 15 раб. дней, статус ≤ 1 дня

Кредит 5 % цены за 5 дней просрочки, кэп 25 %

332-ФЗ — запрет гарантий списания с 01.01.2026

6 Экономика

90 сек

Здесь будут копать. Цифры называть уверенно и сразу с оговоркой «оценка, проверяю хронометражом».

- ▶ Считаю на одно стандартное дело. Базовый сценарий — двадцать часов юриста и пятнадцать часов помощника, прямые затраты около тридцати пяти тысяч.
- ▶ Есть оптимистичный сценарий на двенадцати часах — двадцать шесть тысяч, и консервативный на тридцати — пятьдесят одна тысяча.
- ▶ Именно поэтому первое, что я делаю, — хронометраж по этапам на ваших делах. Эта строка решает судьбу продукта.
- ▶ При прямых тридцать пять и цене пятьдесят пять безубыточность направления — сто двадцать четыре дела в месяц. При цене пятьдесят — двести четыре.
- ▶ При цене сорок пять модель не сходится нигде, кроме оптимистичного сценария. Поэтому базовая цена — пятьдесят-пятьдесят пять, а не сорок пять.
- ▶ На старте нужно около двенадцати миллионов до сто восьмидесятого дня и тридцать пять-сорок пять миллионов накопленно до операционного нуля.
- ▶ Партнёру это выгодно при чеке от ста двадцати тысяч: у него остаётся двадцать восемь-тридцать три тысячи с дела при нашей цене.
- ▶ При чеке сто тысяч наш продукт партнёру не подходит, и я буду говорить это прямо, а не продавать.

Прямые: 26 / 35 / 51 тыс. ₽ (12 / 20 / 30 ч юриста)

Безубыточность: 124 дела при 55 тыс.; 204 при 50 тыс.

Инвестиции: 12 млн до дня 180; 35-45 млн до нуля

Критерий партнёра: чек ≥ 120 тыс. нетто

7 Три конфигурации консорциума

45 сек

- ▶ Вакансия просит определить конфигурацию, поэтому я принёс не одну, а три и критерии выбора.
- ▶ Первая — всё производство у нас в Уфе: максимальный контроль, прямые затраты тридцать пять-тридцать девять тысяч.
- ▶ Вторая — гибрид: партнёр по нашему стандарту собирает документы и ходит в свой суд, мы делаем проверку, пакет, подачу и контроль. Дешевле — двадцать два-двадцать восемь тысяч.
- ▶ Третья — сеть региональных исполнителей под нашим стандартом: быстро масштабируется, но качество на старте ниже.
- ▶ Мой план: в пилоте проверить первую и вторую одновременно на разных партнёрах, третью — не раньше двенадцати месяцев.

А: 35-39 тыс. · Б: 22-28 тыс. · В: 30-40 тыс.

8 Пилот и 30/60/90

60 сек

- ▶ Первые тридцать дней — диагностика: хронометраж, выгрузка по партнёрам и делам, двадцать интервью, юридическое заключение. На выходе конфигурация, финмодель и решение по развилке.
- ▶ К шестидесятому дню — договоры с тремя-пятью партнёрами, регламенты, контур CRM и портал, первые двадцать-двадцать пять дел.
- ▶ К девяностому — сорок дел, соблюдение сроков не ниже восьмидесяти процентов, фактическая себестоимость.
- ▶ Пилот — сорок-шестьдесят дел за девяносто дней приёма, а не сто пятьдесят: партнёр сначала даёт три-пять пробных дел, и это нормально.
- ▶ Первые завершённые дела появятся на двенадцатом-пятнадцатом месяце. Поэтому решение о масштабировании на сто восьмидесятый день принимаем по опережающим показателям, а не по завершениям.

Пилот: 3-5 партнёров, 40-60 дел

6 мес.: 40-80 дел/мес · 12 мес.: 150-250 дел/мес

9 Цифровой контур

40 сек

- ▶ Сначала конфигурация, потом архитектура — здесь я согласен с вашей формулировкой.
- ▶ В пилоте нужен минимум: отдельный контур CRM производства, тонкий портал партнёра и кабинет должника с чек-листом документов.
- ▶ Ключевая деталь: дела партнёров не должны лежать в той же системе, где сидит ваш отдел розничных продаж. Иначе юрфирма нам их не отдаст.
- ▶ Статусы суда и управляющего читаем из открытых источников — картотека дел и реестр сведений о банкротстве. Это и есть техническая реализация разделения контуров.
- ▶ Официальных интерфейсов почти нет: доступ к данным приставов закрыт с двадцать второго года, к госидентификации юрфирмы не допущены. Справки должник выгружает сам через кабинет.

Картотека + реестр сведений закрывают ~70 % статусов

Внешние сервисы 50-80 тыс. ₽/мес

10 Риски: топ-5

45 сек

- ▶ Первый — аффилированность, про неё я сказал. Решается развилкой и заключением.
- ▶ Второй — раскрытие информации СПО: состав совета и политика конфликта интересов должны быть опубликованы, а коммерческие цифры с сайта СПО сняты. Это первая неделя.
- ▶ Третий — экономика: если хронометраж покажет тридцать часов, продукт продаётся дороже или в конфигурации Б.
- ▶ Четвёртый — партнёры не отдадут дела, потому что мы часть группы, которая сама продаёт банкротство. Лечится отдельным юрлицом без розницы, изолированным контуром и штрафом за контакт с клиентом партнёра.
- ▶ Пятый — касса партнёра: депозит и публикации он платит сразу, а должник платит в рассрочку. Отсюда четыре вехи и критерий по чеку.

11 Команда и организация работы

50 сек

- ▶ Я не приезжаю управлять вашим производством через голову тех, кто его построил.
- ▶ На первой неделе иду к руководителю производства в Уфе и к руководителю продаж: пилотная ячейка — это либо новый найм в отдельное юрлицо, либо перевод людей с компенсацией мощности группе. Решаете вы, но решение нужно сразу.
- ▶ Внутри ячейки одна линия подчинения и одни стандарты. Мотивация — бонус за сроки и качество, а не штрафы: в отзывах ваших же сотрудников штрафы стоят первым минусом.
- ▶ Норматив на старте — шестьдесят-семьдесят активных дел на юриста, поднимаем до ста только по данным хронометража.
- ▶ Найм идёт на месяц раньше потребности, первые два месяца новый юрист даёт половину выработки — это заложено в модель.
- ▶ Из текущей команды мне в первый месяц нужны бизнес-инженер примерно на шестьдесят процентов времени, юрист на пятьдесят и айтишники на тридцать.

60-70 активных дел на юриста на старте, цель 100

150 дел/мес $\Rightarrow$ 15-22 юриста; 350 $\Rightarrow$ 35-50

Текущесть 25-40 %/год заложена

12 Что мне нужно от вас

60 сек

- ▶ Первое: какое юрлицо владеет продуктом и P&L и кто спонсор, с которым я принимаю решения.
- ▶ Второе: что стоит за шестьюдесятью девятью партнёрами и тысячей двумястами делами — это активные договоры или накопленная база.
- ▶ Третье: пойдёт ли ваш собственный поток через новое производство и по какой внутренней цене.
- ▶ Четвёртое: как сегодня мотивированы управляющие и есть ли доплаты сверх двадцати пяти тысяч. От ответа зависит и экономика партнёра, и правовой риск.
- ▶ Пятое: полномочия и бюджет — готовы ли вы к двенадцати миллионам до сто восьмидесятого дня.
- ▶ И шестое: сколько часов в неделю ваши айтишники выделены продукту и кому подчиняются.

13 Условия (если спросят)

по ситуации

- ▶ Фикс — четыреста-четыреста пятьдесят тысяч, нижняя граница триста пятьдесят.
- ▶ До сто восьмидесятого дня бонус привязан к прохождению контрольных точек, а не к выручке, которой ещё нет.
- ▶ Дальше — пять-десять процентов валовой маржи направления с потолком в годовой фикс.
- ▶ И доля или фантомный опцион пять-десять процентов в юрлице продукта, вестинг четыре года, клифф год.
- ▶ Мне важнее не цифра, а письменно зафиксированный периметр P&L и полномочия. Без них бонус от маржи — это лотерея.

Рынок Москва 2026: Head/Lead продукта 350-700 тыс.

РОП B2B в этой же группе: 150-360 тыс.

1 Кто я и зачем я здесь

60 сек

СПРОСЯТ — ОТВЕЧАЮ

В: Чем конкретно вы занимались последние три года? Какие проекты, какие цифры?

О: Три продукта, которые дошли до живых пользователей. Первый — SaaS для селлеров Wildberries и Ozon: шесть автономных агентов на аналитике, свой биллинг с серверным прайсингом, тарифы, тесты, деплой — сейчас в проде. Второй — маркетплейс мастеров в Узбекистане: там ключевое для вас — изоляция данных по участникам, то есть каждый видит только своё; это прямой аналог «партнёр видит только свои дела». Третий — сервис аренды с личным кабинетом, входом по одноразовым кодам, оплатой и уведомлениями. Плюс отдельно прототип генерации юридических документов: загрузка PDF, распознавание сканов, модель, сборка готового документа — тот самый документный конвейер, который нужен в банкротстве. По каждому проекту у меня с собой цифры — пользователи, выручка, себестоимость — и по каждому я готов сказать, что не получилось: в юридическом прототипе, например, это демо без тестов и с небрежностью в секретах, я сам это разобрал в аудите. Экзита на сотни миллионов у меня нет — если вы ищете человека с экзитом, это не я.

Цифры: 3 продукта в проде + 1 прототип юрдокументов; документный конвейер: PDF → распознавание → модель → готовый документ; изоляция данных по участникам — прямой аналог доступа партнёра к своим делам · **Не говорить:** Не перечислять стек и не рассказывать про архитектуру. Не завышать цифры — их могут попросить показать; лучше назвать меньше, но с готовностью показать.

В: Почему вам интересна именно эта вакансия и именно банкротство физлиц?

О: Три причины, все прагматичные. Первая — здесь редкая ситуация: есть готовое производство на 80 с лишним человек, СРО со 133 управляющими и заявленная сеть партнёров. Такую инфраструктуру с нуля не собрать ни за какие деньги, а без неё B2B-производство — это презентация. Вторая — рынок в переломе: 568 тысяч судебных банкротств в 2025-м, в первом полугодии 2026 рост уже только 6,8 процента, а во втором квартале 0,9; отказы в освобождении выросли с 1,1 до 2,4 процента, реклама с января ограничена. Юрфирмы вынуждены резать себестоимость производства — это ровно окно для аутсорса. Третья — формулировка задачи: не «поддержи процесс», а «определи бизнес-модель и собери цепочку». Это моя работа. Банкротство мне интересно как процесс с жёсткими сроками и документами — такое хорошо стандартизируется, а значит, из него можно сделать продукт.

Цифры: 568 тыс. судебных банкротств граждан в 2025 (+31,5%); 1П 2026: +6,8%, II квартал +0,9%; отказы в освобождении: 1,1% → 2,4%; производство 80+ человек, 133 АУ в СРО · **Не говорить:** Не говорить «мне интересна сфера, хочу развиваться» и не хвалить компанию общими словами. Не выдавать замедление рынка за катастрофу — это данные одного квартала.

В: У вас нет опыта в банкротстве физлиц. Почему мы должны брать вас, а не отраслевого человека?

О: Да, я не вёл процедуры и не управлял юристами — это факт, обаянием он не лечится. Что я приношу взамен — конфигурацию и экономику. Я уже посчитал: при 20 часах юриста на дело прямые затраты выходят 35–39 тысяч, а значит цена партнёру 50–55, а не 45; при 45 модель сходится только в оптимистичном сценарии по часам. Первое, что я делаю в компании — не стратегия, а хронометраж по этапам на ваших реальных делах, потому что эта одна строка решает судьбу продукта. Отраслевую часть закрываю тремя опорами: ваш руководитель производства, юрист сопровождения и внешний юрист по 315-му и 127-му законам. Мне не нужно самому уметь подать заявление — мне нужно построить систему, где его подадут за 15 рабочих дней и без оставления без движения. И встречный вопрос: отраслевой человек посчитает вам точку безубыточности и кассовый разрыв партнёра?

Цифры: 20 часов юриста → прямые затраты 35–39 тыс. ₽ на дело; цена «Стандарта» 50–55 тыс. ₽; при 45 тыс. безубыточность уходит за 570 дел/мес; SLA подачи ≤ 15 рабочих дней от полного комплекта · **Не говорить:** Не оправдываться и не обещать «быстро вникну». Не обесценивать отраслевиков — они нужны как опора, а не как конкуренты.

В: Расскажите коротко о себе — минуты на две-три.

О: Коротко: последние годы я запускаю продукты с нуля и отвечаю не за фичи, а за P&L — сам делаю продуктовую модель, экономику и техническую часть. Два цикла дошёл до живых клиентов: SaaS для селлеров маркетплейсов и маркетплейс мастеров в Узбекистане; там были и юнит-экономика, и продажи, и производство. По вашей вакансии я уже собрал план запуска на четыре слоя — продуктовая модель, производственный контур, финмодель и цифровой контур, с точкой безубыточности и девятью гипотезами на первые 30 дней. Чего у меня нет — операционного опыта именно в банкротстве физлиц, и я не буду делать вид, что он есть: закрываю его вашим производством в Уфе, юристом сопровождения и внешним юрзаключением. Рамка, в которой я себя вижу — оператор ноль-один внутри группы, а не основатель, который ищет себе стартап.

Цифры: 4 слоя конфигурации: продукт, производство, финансы, цифровой контур; 9 гипотез H1-H9 на первые 30 дней; 2 завершённых цикла 0→1 · **Не говорить:** Не начинать с биографии по годам и не уходить в технологии. Не скрывать отсутствие отраслевого опыта — его всё равно спросят, лучше назвать самому и сразу с планом закрытия.

В: Скажу прямо: вы не вели ни одного дела о банкротстве. Почему я должен тратить время на разговор с продуктологом про наше производство?

О: Согласен, операционного опыта в БФЛ у меня нет — я не буду делать вид, что понимаю дело лучше вашего юриста с двумя сотнями процедур. Я нанимаюсь не вести дела, а собрать из них производство: конфигурацию продукта, юнит-экономику, SLA, контроль качества и цифровой контур. Матчасть я подтянул до уровня, на котором могу ставить задачу юристу и проверять её: 127-ФЗ глава десятая, сроки по 45-й, 213.4, 213.6, 213.9, 213.28, изменения 544-ФЗ и 332-ФЗ 2026 года. И у меня есть жёсткое правило: любое юридическое решение в продукте закрывается письменным заключением — внешнее юрзаключение я заказываю в первые три дня, а не через полгода. Проверьте меня вопросами — если я чего-то не знаю, я так и скажу и назову, как проверю.

Цифры: 127-ФЗ гл. X § 1.1; юрзаключение заказывается в дни 1-3; 2 завершённых цикла запуска продукта в бэкграунде · **Не говорить:** Не изображать эксперта по банкротству и не спорить с практиком о процедуре. И не уходить в «я быстро научусь» без конкретного механизма.

В: У вас есть свои проекты. Что с ними будет и нет ли здесь конфликта интересов?

О: Конфликта интересов нет ни по одному проекту: это селлеры маркетплейсов и сервис мастеров в Узбекистане — другой рынок, другие клиенты, к юр услугам и банкротству отношения не имеют. Ни один из них не требует моего ежедневного участия: часть на поддержке, часть передаю. Готов зафиксировать это письменно — и неконкуренцию, и то, что все наработки по вашему продукту принадлежат компании. Единственное, о чём прошу договориться честно: пара часов в неделю вне рабочего времени на поддержку существующих пользователей. Если для вас это неприемлемо — скажите сейчас, я закрою вопрос до выхода. Прятать это и потом объясняться я не хочу.

Цифры: ни один проект не пересекается с БФЛ и юр услугами; готов на письменную неконкуренцию и передачу прав на наработки; просьба: 2 часа в неделю вне рабочего времени на поддержку · **Не говорить:** Не говорить «я всё бросил» — в это не верят. И не преуменьшать: если проекты живые, честно назвать объём времени и предложить фиксацию письменно.

2 Как я понял продукт

45 сек

СПРОСЯТ — ОТВЕЧАЮ

В: Объясните мне за минуту: что мы продаём юрфирме и почему она отдаст нам своё производство, если она и так справляется?

О: Мы продаём предсказуемость, а не дешёвых юристов: приняли или вернули дело за два рабочих дня, подали за пятнадцать рабочих дней от полного комплекта, статус в кабинете за сутки, явка в заседание сто процентов, ежемесячный отчёт. Целевой партнёр — фирма на 5-30 дел в месяц, а таких на рынке большинство: 39 процентов компаний вообще из одного человека, 46 процентов — до десяти. Содержать юротдел, регламенты и IT им дорого, а мы даём это как сервис за 50-55 тысяч за дело фиксом. Плюс то, чего у них нет: экспресс-скоринг банкротопригодности за четыре часа до продажи — когда отказы в освобождении удвоились с 1,1 до 2,4 процента, это защита партнёра от возвратов по ЗоЗПП. Для сравнения: франшиза за производство и маркетинг забирает половину выручки офиса.

Цифры: цена 50-55 тыс. ₽ за дело; приём ≤ 2 р.д., подача ≤ 15 р.д., статус ≤ 1 р.д.; 39 % компаний — 1 сотрудник, 46 % — до 10; отказы в освобождении 1,1 % → 2,4 %; скоринг ≤ 4 рабочих часа, бесплатно; франшиза забирает 50 % выручки офиса · **Не говорить:** Говорить 'единая платформа/экосистема' общими словами. Обещать партнёру результат процедуры или снижение его расходов вообще — продаём только то, что контролируем.

3 Главный вывод: развилка по аффилированности

90 сек

СПРОСЯТ — ОТВЕЧАЮ

В: Статья 213.9. Расскажите, что по закону делает финансовый управляющий — и объясните, что тогда остаётся вашему «производству».

О: Управляющий делает то, что закон возложил лично на него: публикации, ведение реестра требований, запросы в органы и банки, формирование конкурсной массы, выдача прожиточного минимума, финансовый анализ и заключение о признаках преднамеренного и фиктивного банкротства, торги, отчёт и ходатайство о завершении. Привлекать иных лиц за счёт должника он может только по определению суда и с согласия гражданина — пункт 6 статьи 213.9. Мы работаем не за управляющего, а за должника: скоринг, сбор пакета, заявление, представительство в заседаниях, ходатайства об исключении имущества и о прожиточном минимуме, возражения по реестру, коммуникация и отчётность партнёру. Граница у меня жёсткая и она в регламенте: у управляющего нет учётных записей в наших системах, мы не готовим за него отчёт и реестр, не платим ему и не даём ему бесплатно ПО, помощников или офис. Статусы его этапов мы читаем не из его писем, а из картотеки и реестра сведений о банкротстве — это и есть техническая реализация «китайской стены».

Цифры: ст. 213.9 — функции ФУ; п. 6 ст. 213.9 — привлечённые лица только по определению суда; у ФУ ноль учётных записей в наших системах; статусы читаем из КАД и ЕФРСБ, ~4-5 ₽ за запрос · **Не говорить:** Ни в коем случае не говорить «мы разгрузим управляющего, возьмём на себя его рутину» — это фраза, за которую отстраняют.

В: Кредитор-банк заявляет отвод нашей кандидатуре: ваша контора готовила заявление, а управляющий из СРО, которой владеет тот же человек. Ваши действия и на какие нормы он сошлётся?

О: Он сошлётся на статью 19 — заинтересованные лица через группу лиц по 135-ФЗ, и на пункт 2 статьи 20.2 — заинтересованное лицо не может быть утверждено управляющим; дальше жалоба и отстранение по 20.4, административка по 14.13 КоАП — от двадцати пяти до пятидесяти тысяч и дисквалификация от полугода. Практика уже есть: общий представитель у управляющего и кредитора суды признавали признаком доверительных связей. И я честно скажу: регистрацией отдельного ООО эта проблема не решается, потому что бенефициар СРО и производства — одно и то же физлицо, а это группа лиц по статье 9 135-ФЗ. Поэтому у меня в плане штатная ветка «управляющий не наш»: дело продолжается, наши вехи и обязательства не меняются, партнёр уведомляется в тот же день, статистика по таким делам ведётся отдельно. Продукт, который ломается от смены управляющего, продавать нельзя — и это, если хотите, главный тезис моего плана.

Цифры: ст. 19, п. 2 ст. 20.2, ст. 20.4 127-ФЗ; ст. 9 135-ФЗ — группа лиц; ст. 14.13 КоАП: 25-50 тыс. ₽, дисквалификация 6 мес. - 3 года; 2 286 жалоб на ФУ по делам граждан в 2025, удовлетворено 347; KPI: отводы по аффилированности — 0 · **Не говорить:** Не обещать «мы это закроем отдельным юрлицом» — практик знает, что это не работает, и это единственный ответ, который его разочарует.

В: Вы предлагаете мне выйти из управления моей же СРО. Вы понимаете, о чём просите человека, который её создал?

О: Понимаю, поэтому это не требование, а развилка, и решение ваше — я приношу цену каждого варианта. Сценарий А: вы odchодите от единоличного органа СРО, тогда поток управляющих остаётся преимуществом, но вы теряете прямое управление. Сценарий Б: СРО вообще не участвует в продукте — должник выбирает из списка минимум трёх СРО, доля дел с вашей ограничена, в оффере и договорах она не упоминается. Мой выбор по умолчанию — Б, и он как раз не трогает ваш контроль над СРО, а вдобавок открывает нам юрфирмы, работающие с другими СРО. То, что я прошу в любом сценарии, стоит копейки: опубликовать состав Совета и политику конфликта интересов по 315-ФЗ, снять с сайта СРО коммерческие цифры и упоминания партнёрских юрфирм и заменить плату тысяча рублей за согласие на фиксированный взнос — платёж, привязанный к числу назначений, выглядит как продажа назначений.

Цифры: два сценария: А — разделение контроля, Б — СРО-нейтральный продукт; список выбора ≥ 3 СРО, доля своей $\leq 30\%$; ст. 7 и ст. 8 315-ФЗ — раскрытие и конфликт интересов; замена платы 1 000 ₽ за согласие на фиксированный взнос · **Не говорить:** Настаивать на сценарии А как на единственно правильном. Не превращать это в ультиматум — подчеркнуть, что Б сохраняет ему полный контроль над СРО.

В: Вы в своём плане написали про «неустранимую аффилированность» СРО и производства. То есть вы пришли обвинить нас в нарушениях закона?

О: Нет, это не обвинение, это довод, который заявит банк-кредитор, и я хочу, чтобы у нас был готовый ответ раньше, чем он его заявит. Формально: физлицо, контролирующее и СРО, и производственный контур, образует группу лиц по 135-ФЗ, и заинтересованность по статье 19 127-ФЗ отдельным ООО не снимается. Мне это важно не из морали, а из экономики: продукт, который убивается одним ходатайством об отводе, нельзя продавать партнёрам — они получают жалобы через полгода после подписания. Я не юрист, поэтому предлагаю не спорить в кабинете: техзадание внешнему юристу в первые три дня, срок десять рабочих дней, бюджет вместе с налоговой позицией и страхованием — до 600 тысяч. Если заключение скажет, что риска нет, я первым уберу этот раздел из плана и извинюсь.

Цифры: ст. 19 127-ФЗ, ст. 9 135-ФЗ, ст. 14 315-ФЗ; юрзаключение: ТЗ в дни 1-3, срок 10 рабочих дней; бюджет юр + налоги + страхование $\approx 0,6$ млн ₽ · **Не говорить:** Смягчать до неузнаваемости или, наоборот, читать ему лекцию про закон. Ни в коем случае не говорить 'у вас нарушения' — говорить 'вот довод кредитора и как мы его закрываем'.

В: Наш главный козырь — свой управляющий и поток по СРО. Вы предлагаете этот козырь выбросить. Что мы тогда вообще продаём?

О: Продаём производство: скоринг, пакет, подача, явка, статусы, отчётность и ноль заявлений без движения по нашей вине. Козырь я не выбрасываю — я отказываюсь строить на нём обещание партнёру, потому что мы им не управляем: суд может утвердить ФУ из другой СРО, кредитор — добиться иного порядка выбора, а с 2030 года 253-ФЗ вводит случайный выбор управляющего. Поэтому «управляющий не наш» у меня не авария, а штатная ветка: обязательства и вехи не меняются, партнёра уведомляем в тот же день, статистику по таким делам ведём отдельно. Продукт, который ломается от смены управляющего, имеет срок жизни четыре года — я не хочу его вам продавать. Поток ФУ остаётся вашим преимуществом внутри СРО, просто он не в оффере и не в договоре.

Цифры: 253-ФЗ: случайный выбор АУ с 2030 г.; компфонд СРО с 30.03.2030: при 133 АУ $\approx$ 27 млн ₽ против $\approx$ 130 млн потребности (оценка); KPI: 0 отводов ФУ по аффилированности; штатная ветка «ФУ не наш» — уведомление партнёра в тот же день · **Не говорить:** Соглашаться, что «свой ФУ» — законная часть оффера. Нельзя обещать партнёру конкретного управляющего ни устно, ни в маркетинге.

В: Что вы уже поняли про нашу компанию? Есть что-то, что вас смущает?

О: Понял, что «мы» — это два контура: некоммерческий Союз управляющих, в госреестре с марта 2026, 133 управляющих, офис в Сити, и коммерческая группа в Уфе с 2016 года, 13 тысяч клиентов и производство. Смущает один пункт, и лучше проговорить его на входе, а не через полгода. Производство и СРО связаны общими бенефициарами, и регистрацией отдельного ООО заинтересованность по 19-й статье закона о банкротстве не снимается — банки такие доводы заявляют системно, а это отводы кандидатур, жалобы и внимание к статусу СРО. Поэтому в плане у меня развилка, и решение здесь ваше, не моё: либо разделение контроля в СРО, либо СРО-нейтральный продукт, где должник выбирает из списка минимум трёх СРО, а мы продаём производство, а не назначение управляющего. Мой выбор по умолчанию — второе с элементами первого: ценность в предсказуемости производства, и это устойчиво к реформе со случайным выбором управляющего с 2030 года. И до старта продаж я хочу внешнее юрзакключение — заказываю его в первые три дня.

Цифры: СРО № 0056 в госреестре с 17.03.2026, 133 действующих АУ; ст. 19 127-ФЗ — заинтересованность; группа лиц по ст. 9 135-ФЗ; два сценария: А — разделение контроля, Б — СРО-нейтральный продукт; юрзакключение — ТЗ в первые 3 дня, срок 10 рабочих дней · **Не говорить:** Не звучать как проверяющий и не намекать на нарушения. Формулировать как «риск для продаж и для дел партнёров», а не «у вас всё незаконно». Не настаивать на своём сценарии — решение собственника.

4 Что именно продаём партнёру

60 сек

СПРОСЯТ — ОТВЕЧАЮ

В: Должник на третьем месяце передумал и требует деньги назад. Кто ему отвечает, сколько он получит и что при этом происходит с нашим счётом партнёру?

О: Отвечает партнёр — он исполнитель перед потребителем, договор с гражданином потребительский по Пленуму ВС № 17. По статье 32 ЗоЗПП потребитель вправе отказаться в любой момент, оплатив фактически понесённые расходы; неустойка три процента в день по 28-й и штраф пятьдесят процентов по пункту 6 статьи 13 — это то, чем заканчиваются споры, где расходы не подтверждены. Поэтому у меня в партнёрском пакете обязательная таблица фактически понесённых расходов по этапам — она зеркалит наши вехи, чтобы возврат должнику и наш счёт партнёру были встречными, а не расходились. Мы — субисполнитель по статье 780 ГК, и договор партнёра с должником обязан прямо разрешать привлечение третьих лиц и называть нас. И стоп-правило: поставить дело на паузу можно только до подачи заявления — после принятия представитель обязан довести его как минимум до заседания об обоснованности, бросить человека в процедуру нельзя.

Цифры: ст. 32 ЗоЗПП — отказ с оплатой фактических расходов; ст. 28 ЗоЗПП — 3 %/день; п. 6 ст. 13 — штраф 50 %; Пленум ВС № 17 от 28.06.2012; ст. 780 ГК — привлечение третьих лиц; с 09.01.2026 штраф за навязывание услуг до 500 тыс. ₽ (561-ФЗ); стоп-правило — только до подачи заявления · **Не говорить:** Не брать ответственность перед должником на производство. Мы отвечаем перед партнёром по SLA, партнёр — перед потребителем.

В: Юрфирма никогда не отдаст нам дела: мы сами продаём БФЛ, и она решит, что мы заберём её базу. Как вы это снимете?

О: Это риск номер один по вероятности, и снимается он конструкцией, а не словами. Отдельное ООО со своим наименованием и товарным знаком, не «ПроРешения», и по договору оно не оказывает услуги физлицам ни напрямую, ни через связанных лиц. Изолированный контур CRM: сотрудники розничных продаж группы технически не имеют доступа к делам партнёров, журнал доступа выдаём партнёру по запросу, за контакт с должником партнёра вне регламента — штраф в договоре. Правило одного окна: владелец отношений с клиентом — партнёр, уведомления идут от его имени, целевая доля прямых обращений должника к нам — не больше десяти процентов. Выход асимметричный: партнёр уведомляет за тридцать дней, мы за девяносто и доводим все принятые дела до конца, данные возвращаем в машиночитаемом виде. И начинаем всегда с пяти пробных дел — доверие покупается делами, а не оффером.

Цифры: отдельное ООО, без розничных продаж физлицам; доля прямых обращений должника к нам $\leq 10\%$; выход: партнёр 30 дней, мы 90 дней; старт — 5 пробных дел на партнёра с ежедневным разбором · **Не говорить:** Успокаивать словами «мы же не будем этого делать». Нужны только проверяемые механизмы: техническая изоляция, журнал доступа, штраф, асимметричный выход.

В: У нас 69 партнёров и 1 200 должников в месяц. Зачем мне ваш пилот на три-пять партнёров и сорок дел? Это несерьёзно.

О: Первое, что я проверю, — что стоит за этими числами: активные договоры за последние девяносто дней или накопленная база с 2016 года. Публичный агрегатор по вашей СРО даёт 21 419 дел всего и 7 619 активных, при этом медиана на управляющего ноль — поток сконцентрирован у немногих, и это нормально, но это другая картина. Критерий у меня простой: если в выгрузке CRM двадцать и больше партнёров с пятью и больше делами в месяц, я подниму план пилота и скажу вам это на тридцатый день. Но объём мне на старте не нужен — нужны честные цифры себестоимости и SLA на сорока-шестидесяти делах, потому что ошибка в цене, размноженная на 1 200 дел в месяц, стоит десятки миллионов рублей в год. И партнёры в этом рынке в любом случае начинают с трёх-пяти пробных дел — это поведение рынка, а не мой пессимизм.

Цифры: заявлено: 69 юрфирм, 1 200 должников/мес; агрегатор: 21 419 дел, 7 619 активных, медиана на АУ = 0; критерий Н4: ≥ 20 партнёров с ≥ 5 делами/мес; пилот: 40–60 дел за окно дней 45–135 · **Не говорить:** Прямо сказать «ваши цифры неправда». Формулировать как уточнение методики: активные договоры или накопленная база.

В: Ты предлагаешь убрать из оффера «свой управляющий» и упоминание СРО. Это мой главный аргумент в продажах. Чем ты предлагаешь торговать?

О: Я понимаю, что забираю у тебя самый убедительный аргумент, и не делаю вид, что это бесплатно. Но именно за него банк заявит заинтересованность по статье девятнадцать, добьётся отвода кандидатуры и жалобы, а с тридцатого года случайный выбор управляющего убьёт этот аргумент законом. Взамен продаём то, чего на рынке публично нет ни у кого: приняли или вернули дело за два дня, подача за пятнадцать рабочих дней, ноль заявлений без движения по нашей вине, явка в заседания сто процентов, статус в кабинете за сутки, ежемесячный отчёт — и всё это с деньгами на кону через SLA-кредиты. Я искал публичные B2B-SLA по банкротству — не нашёл ни одного. Окончательный выбор — за собственником, но продукт я собираю так, чтобы он не ломался, когда суд утвердит управляющего из чужой СРО.

Цифры: ст. 19 и п. 2 ст. 20.2 127-ФЗ — заинтересованность; 253-ФЗ: случайный выбор АУ с 2030 г.; SLA: приём ≤ 2 дней, подача ≤ 15 раб. дней, явка 100 %; «без движения» по нашей вине $\leq 5\%$, возвраты $\leq 1\%$; публичных B2B-SLA по БФЛ на рынке не найдено · **Не говорить:** Не обесценивать его аргумент («это вообще незаконно, забудьте»). Сначала признать ценность, потом показать замену.

В: Вы сами пишете, что партнёру с чеком 100 тысяч продукт не подходит. Средний чек по рынку 100–150. Вы только что отрезали половину рынка — сколько осталось?

О: Да, отрезал сознательно. При чеке 100 тысяч нетто обязательных расходов и нашей цене 55 у партнёра остаётся 10 тысяч на дело — это не бизнес, и продавать ему я не буду, потому что он отвалится через три месяца и заберёт мои затраты. Критерий отбора — чек не ниже 120 тысяч и рассрочка не длиннее 12 месяцев. По моей оценке под него попадает около половины рынка, и точную долю я дам после 15–20 интервью с ценовым тестом Ван Вестендорпа — не вопросом «готовы ли вы», а нормальным тестом на четырёх ценовых точках. И у меня есть ответ для нижнего сегмента: минимальный фикс 25–30 тысяч плюс доля 10–15% от чека при завершении, с отдельным эквайрингом. Но это требует агентской конструкции и юридической проработки расчётов, поэтому — после пилота, а не в нём.

Цифры: Маржа партнёра при чеке 100 и цене 55: 10 тыс./дело; При чеке 120: 28 тыс.; при 140: 46 тыс.; Критерий пилота: чек ≥ 120 тыс. нетто, рассрочка ≤ 12 мес.; Оценка доступного сегмента $\approx$ половина рынка — проверяется в интервью; Модель для низкого чека: фикс 25–30 тыс. + 10–15% чека, после пилота · **Не говорить:** Не расширять критерий под давлением, чтобы «набрать объём». Партнёр с чеком 100 тысяч — это отрицательный юнит для обеих сторон.

В: А почему юрфирма вообще отдаст нам дела? Мы для неё прямой конкурент — сами продаём банкротство в розницу.

О: Это риск номер один в моём плане, и лечится он структурой, а не обещаниями. Отдельное ООО-производство со своим брендом, без розничных продаж физлицам вообще. Изолированный контур CRM: продавцы группы технически не видят дела партнёров, а журнал доступа отдаётся партнёру по запросу. В договоре — штраф за любой контакт с должником партнёра вне регламента и асимметричный выход: мы уведомляем за девяносто дней, партнёр за тридцать, и все принятые дела доводим до конца. И никто не отдаёт портфель сразу — первые три-пять дел пробные, с ежедневным разбором. Если после этого партнёр всё равно не поверит, значит, мы не построили продукт, а нарисовали презентацию.

Цифры: отдельное ООО без розницы физлицам; изолированный контур CRM + журнал доступа; выход: наш 90 дней, партнёра 30 дней; первые 5 дел — пробные, ежедневный разбор; доля одного партнёра ≤ 40 % объёма пилота · **Не говорить:** Не отвечать «мы им объясним, что не конкуренты». Нужны механические гарантии в договоре и в системе доступа.

5 Производство и SLA: за что отвечаем мы

60 сек

СПРОСЯТ — ОТВЕЧАЮ

В: Назовите основания, по которым суд не освободит гражданина от долгов. И объясните, как ваш скоринг это ловит.

О: Пункт 4 статьи 213.28: привлечение к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство; непредставление сведений или заведомо ложные сведения управляющему и суду; и незаконные действия при возникновении или исполнении обязательства — мошенничество, злостное уклонение от погашения, сокрытие имущества, ложные сведения кредитору при получении кредита. Отдельно есть пункты 5 и 6 — то, что не списывается в принципе: текущие платежи, вред жизни и здоровью, зарплата работникам, алименты, моральный вред, субсидиарная ответственность, убытки юрлицу. Практика ужесточается: Верховный суд весной 2026 года отказывал в освобождении по зарубежным поездкам при заявленном нулевом доходе и по ложным сведениям о доходе кредитору. В скоринге я ловлю ровно это: справка о доходе при выдаче кредита против реального дохода, кредиты за последние шесть месяцев перед просрочкой, снятие наличных, сделки за три года, расходы, не бьющиеся с доходом, смена региона перед подачей. И скоринг делается до продажи, бесплатно, за четыре часа — иначе партнёр продаёт услугу человеку, которому суд откажет, и получает возврат по ЗоЗПП.

Цифры: п. 4 ст. 213.28 — три группы оснований; п. 5-6 ст. 213.28 — что не списывается никогда; отказы: 1,1 % → 2,4 % за полугодие (×2,9), 4 938 дел в 2025; скоринг ≤ 4 рабочих часов, 0 ₽; цель по прошедшим скоринг делам — освобождение ≥ 99 %, как статистика, не гарантия · **Не говорить:** Не обещать процент освобождений как гарантию — это и 332-ФЗ, и ЗоЗПП. Только «статистика портфеля с методикой».

В: Пройдите вслух всю процедуру: от подачи заявления до определения о завершении, с нормативными сроками. Без бумажки.

О: Заявление подаётся в арбитражный суд по месту регистрации должника, суд решает вопрос о принятии в пять дней по 127-й АПК, определение уходит в СРО, которую должник указал по пункту 4 статьи 213.4. СРО в течение девяти дней представляет кандидатуру управляющего по пункту 4 статьи 45; если за три месяца кандидатуры нет — дело прекращается. Депозит двадцать пять тысяч по 544-ФЗ вносится уже после принятия и до заседания об обоснованности. Заседание об обоснованности — не ранее пятнадцати дней и не позднее трёх месяцев с даты принятия, пункт 5 статьи 213.6; по нашему сегменту почти всегда сразу реализация по ходатайству должника, пункт 8 той же статьи, потому что доходов для плана реструктуризации нет. Реализация вводится на срок до шести месяцев с продлениями, требования кредиторов заявляются два месяца с публикации, дальше финанализ, реестр, торги если есть имущество, отчёт управляющего и определение о завершении с освобождением по пункту 3 статьи 213.28. По статистике Федресурса средний срок реализации в 2025-м — 214 дней, у вашего управляющего по 2 773 делам средний срок десять месяцев; в свою модель я закладываю двенадцать.

Цифры: принятие — 5 дней, ст. 127 АПК; кандидатура ФУ — 9 дней, п. 4 ст. 45; максимум 3 мес.; обоснованность — 15 дн. — 3 мес., п. 5 ст. 213.6; реализация — до 6 мес., п. 2 ст. 213.24; требования — 2 мес. с публикации; реализация в среднем 214 дней (Федресурс, 2025); реструктуризаций утверждено 3 129 планов в 2025, доля 0,5 % · **Не говорить:** Не называть депозит «до подачи» — это правило отменено с 9 января 2026. И не забыть, что реструктуризация формально первична, а реализация сразу — это ходатайство должника.

В: Кто подписывает заявление и чем оно подаётся? Какая доверенность нужна, кто может быть представителем в арбитраже и как вы закрываете заседания в регионах?

О: Заявление подписывает сам должник либо представитель по доверенности; доверенность от гражданина удостоверяется нотариально — часть 7 статьи 61 АПК. Представителем в арбитражном суде может быть только человек с высшим юридическим образованием или учёной степенью — часть 3 статьи 59 АПК, поэтому в моей схеме подача идёт под учётной записью юриста производства. Подача через «Мой арбитр» с входом по госуслугам, и на практике по банкротным заявлениям требуют усиленную квалифицированную подпись — простая подпись типовая причина отклонения. Доверенность оформляем сразу на трёх-четырёх юристов с правом передоверия, это две-три тысячи в обязательных расходах должника. По регионам дефолт — письменная позиция плюс веб-конференция по статье 153.2 АПК, личная явка по решению старшего юриста, региональный представитель по рамочному договору три-пять тысяч за заседание; пилот запускаю в двух-трёх регионах с известной практикой. И одна честная дырка: примут ли суды доверенность гражданина, подписанную неквалифицированной подписью через Госключ, я не проверял — практику не нашёл, поэтому до подтверждения доверенность только нотариальная.

Цифры: ч. 7 ст. 61 АПК — доверенность гражданина нотариальная; ч. 3 ст. 59 АПК — высшее юробразование представителя; подача — «Мой арбитр», вход ЕСИА, на практике УКЭП; доверенность на 3-4 юристов с передоверием, 2-3 тыс. ₽; ст. 153.2 АПК — веб-конференция; представитель 3-5 тыс. ₽/заседание; явка представителя — 100 %, SLA-кредит при срыве · **Не говорить:** Не говорить «подадим по простой электронной подписи» и не забывать про требование к образованию представителя — это первое, что проверит юрист.

В: Пункт 3 статьи 213.4 — что там в перечне и на чём чаще всего заявления оставляют без движения?

О: Документы по долгам — договоры, справки кредиторов, судебные акты; список кредиторов и должников и опись имущества строго по формам приказа Минэкономразвития № 530 от 5 августа 2015 года; документы о праве собственности; сделки с недвижимостью, транспортом, долями и ценными бумагами свыше трёхсот тысяч за три года; доходы и налоги за три года; выписки по счетам; СНИЛС, ИНН; справка о статусе ИП не старше пяти рабочих дней; документы о браке, детях, брачном договоре и разделе имущества. Без движения оставляют по 128-й АПК, и в моей практике по чужим кейсам топ причин один и тот же: протухшая справка из ЕГРИП, списки и опись не по утверждённым формам, неполные выписки по счетам и подсудность. Поэтому у меня входной контроль — отдельный гейт G0 с решением «принять или вернуть» за два рабочих дня и целевым процентом приёма не ниже 85. И «без движения по нашей вине» — это KPI с деньгами: не больше 5 процентов, повторная подача бесплатно, кредит 100 процентов вежи партнёру.

Цифры: п. 3 ст. 213.4; формы — приказ МЭР № 530 от 05.08.2015; справка ИП — не старше 5 рабочих дней; сделки > 300 000 ₽ за 3 года; без движения — ст. 128 АПК; гейт G0: ответ ≤ 2 раб. дня, приём ≥ 85 %; «без движения» по нашей вине ≤ 5 %, возвраты ≤ 1 % · **Не говорить:** Не сочинять пункты перечня. Если не помните что-то — назовите то, что помните, и скажите «полный чек-лист у меня в регламенте приёма».

В: Управляющий три недели молчит, публикации нет. Что делает ваш «производственный контур»? И чем это отличается от давления на независимого управляющего?

О: Эскалация у меня только письменная и только от имени должника. Событие не появилось в реестре сведений или картотеке в срок плюс пять дней — письменный запрос от должника; ещё десять дней тишины — жалоба в СРО, дисциплинарный комитет по статьям 21.1 и 22; ещё тридцать — ходатайство в суд, вплоть до отстранения по 20.4, и при необходимости обращение в Росреестр, у которого административка по 14.13 КоАП. Всё логируется в журнале, копия видна партнёру. Отличие от давления в том, что мы не даём управляющему указаний, не согласовываем с ним документы вне процедуры и ничего ему не платим — мы просто пользуемся правами должника, как любой представитель. И я сразу закладываю в SLA разделение: за наши этапы — деньги на кону, за этапы суда и управляющего — только ориентиры без санкций, потому что обещать партнёру то, чем я не управляю, — это гарантированная претензия через полгода.

Цифры: эскалация: +5 дней → запрос, +10 → жалоба в СРО, +30 → ходатайство; ст. 21.1, 22 127-ФЗ — дисциплинарный контур СРО; ст. 20.4 — отстранение; ст. 29 — надзор Росреестра; в 2025 признано незаконными 282 действия АУ · **Не говорить:** Не говорить «мы позвоним, у нас же свои управляющие» — это ровно тот аргумент, которым кредиторы доказывают зависимость ФУ.

В: Ты обещаешь партнёру подачу за пятнадцать рабочих дней. Мои юристы и так завалены. Чей поток в приоритете — наш розничный или дела чужой юрфирмы?

О: Партнёрский поток идёт отдельной ячейкой и отдельным контуром CRM, он не встаёт в общую очередь. Объём пилота — сорок-шестьдесят дел за девяносто дней, это примерно пятнадцать-двадцать дел в месяц, одна ячейка это тянет. Внутри ячейки приоритет у партнёрских дел, потому что там SLA с деньгами на кону: пять процентов цены за каждые пять дней просрочки, кэп двадцать пять процентов. Розница остаётся у тебя в неизменном виде — я в неё не лезу. И правило жёсткое: пока мощность не подтверждена, я договор с партнёром не подписываю; сначала ячейка, потом продажа.

Цифры: 15-20 дел/мес в пилоте; SLA подачи ≤ 15 рабочих дней от полного комплекта; штраф 5 % цены за 5 дней просрочки, кэп 25 %; приём/возврат дела ≤ 2 рабочих дня · **Не говорить:** Нельзя обещать, что «всё поместится» без отдельной ячейки — это прямой путь к сорванному SLA на первом же месяце.

СПРОСЯТ — ОТВЕЧАЮ

В: Вы ставите партнёру пятьдесят-пятьдесят пять тысяч за дело. У нас юрист закрывает такое дело за восемь часов. Откуда у вас двадцать?

О: Двадцать часов — это моё допущение, а не факт, и я это пишу прямым текстом. Базовый сценарий: юрист девятнадцать тысяч, помощник восемь, контроль качества две триста, менеджер сопровождения шесть триста при норме один на сто пятьдесят активных дел, доверенность, представительство, курьер и ПО — три семьсот; итого тридцать девять триста прямых. Там заложены три-четыре часа на непредвиденное — продления, ходатайства, возражения по реестру, — и норматив менеджера один к ста пятидесяти, а не один к тремстам. Если у вас реально восемь-одиннадцать часов, у меня есть оптимистичный сценарий: прямые двадцать шесть тысяч и безубыточность на шестидесяти семи делах при цене пятьдесят пять — это лучше для всех, и я буду только рад. Поэтому хронометраж по этапам стоит первым пунктом фазы ноль — пять-семь дел на каждый этап плюс восстановление по отметкам CRM за двенадцать месяцев; критерий — отклонение по каждому этапу не больше двадцати процентов. И принципиальная вещь: при цене сорок пять тысяч и прямых тридцать пять точка безубыточности уезжает за пятьсот семьдесят дел в месяц — то есть модель не работает. Вот почему я держусь за пятьдесят-пятьдесят пять.

Цифры: базовый: 20 ч, прямые 39,3 тыс. ₽ (юрист 19 / помощник 8 / QC 2,3 / менеджер 6,3 / прочее 3,7); оптимистичный 11,5 ч — 26,2 тыс.; консервативный 30 ч — 51,1 тыс.; цена 55 тыс.: безубыточность 67 / 124 / 199 дел при прямых 26 / 35 / 39; цена 45 тыс. при прямых 35 — 575 дел/мес; P&L: -445 тыс./мес при 60 делах, -113 при 150, +1 437 при 350; постоянные 1,5 млн ₽/мес, накладные 15 %, УСН + НДС 5 % · **Не говорить:** Не защищать цифру как истину. Правильная рамка: «это допущение, вот как я его проверю за 30 дней, вот что будет с ценой при каждом исходе».

В: Резерв по сомнительным долгам 4%. Ваши партнёры — фирмы, где 39% рынка это один человек. Через год половины из них не будет. Как вы получите четвёртую веху?

О: Ваш риск реальнее моего резерва, соглашусь. 4% — это отраслевая прикидка, а не расчёт по портфелю. Меры такие. Первое — вес на ранние вехи: 40/30/20/10 вместо равных, тогда 70% денег приходит в первые три месяца, когда партнёр точно жив. Второе — стоп на приём новых дел при просрочке свыше 30 дней, это встроено в договор. Третье — авансовый депозит на месяц объёма для новых партнёров и поручительство собственника по вехам. Четвёртое, и это моя незакрытая дыра: асимметричный выход означает, что мы доводим принятые дела до конца, даже если партнёр исчез. При 4% дефолта и сорока делах на партнёра это до полутора-двух миллионов невозмещённых затрат в год. Я бы ограничил обязательство доведением до заседания об обоснованности, а дальше — прямой договор с должником или передача другому партнёру, и это надо прописать в договоре с первого дня.

Цифры: Резерв сомнительных долгов 4% — оценка, не расчёт; 39% компаний БФЛ — один сотрудник (РБК); 70% денег в первые 3 месяца при схеме 40/30/20/10; Стоп на приём при просрочке > 30 дней; депозит на 1 месяц объёма; Незакрытая дыра: 1,5-2 млн/год на доведение дел «мёртвых» партнёров · **Не говорить:** Не говорить «партнёры надёжные, у нас же СРО». И не забыть про собственную дыру с асимметричным выходом — если её не назвать, финдиректор найдёт её сам и это будет хуже.

В: Вы просите двенадцать миллионов до 180-го дня и 35-45 миллионов до операционного нуля. Когда я верну эти деньги и что если не пойдёт?

О: Направление выходит в плюс между 150 и 350 делами в месяц: при 350 делах это плюс 1,4 миллиона в месяц, около восьми процентов маржи. Операционный ноль — месяц 12-15, возврат вложенного — горизонт 24-30 месяцев, и это при условии, что прямые затраты уйдут с 39 к 30 тысячам за дело; снижение себестоимости — главный рычаг первого года, а не цена. Но двенадцать миллионов — это не одна ставка: до 30-го дня тратится меньше миллиона на юрзаключение, налоговую позицию и мою команду, и на 30-й день вы принимаете go или no-go по фактическим цифрам, а не по моей презентации. Пороги сворачивания я называю заранее: SLA ниже 75 процентов после двух корректировок, прямые затраты выше 45 тысяч, или правовой блок без вашей готовности к сценарию А или Б. В худшем случае вы теряете один-два миллиона, а не двенадцать.

Цифры: 12 млн ₽ до дня 180; 35-45 млн накопленно до операционного нуля; P&L: 60 дел -445 тыс./мес; 150 дел -113 тыс.; 350 дел +1 437 тыс. (+8 %); до дня 30 расход < 1 млн ₽; стоп-пороги: SLA < 75 %, прямые затраты > 45 тыс. ₽ · **Не говорить:** Называть красивый ROI без условий. Не прятать, что первые завершения дел и публичная статистика будут только на месяце 12-15 — сказать это самому.

В: Откуда вы взяли двадцать часов юриста на дело? У меня 80 человек ведут тысячи дел. Вы что, считаете нас неэффективными?

О: Я считаю, что этой цифры сегодня нет ни у кого — официальных норм нагрузки по БФЛ не существует, поэтому я взял три сценария: 11,5, 20 и 30 часов. Ваши 80 человек и ваш поток — довод в пользу оптимистичного, и я буду рад, если хронометраж это подтвердит. Цена вопроса — прямые затраты 26 тысяч против 39, то есть безубыточность 67 дел в месяц против 199: одна строка решает судьбу продукта, поэтому я её измеряю, а не защищаю. Метод простой: хронометраж по этапам на 5-7 делах в каждой стадии плюс восстановление по отметкам CRM за двенадцать месяцев, критерий приёма — отклонение по каждому этапу не больше двадцати процентов. Отдельно проверю мощность: если активных дел на юриста больше девяноста, свободных рук нет, и разговор про 40-60 дел пилота превращается в разговор про наём.

Цифры: три сценария часов: 11,5 / 20 / 30; прямые затраты 26 / 39 / 51 тыс. ₽; безубыточность 67 против 199 дел/мес; критерий Н2: отклонение по этапу $\leq 20\%$; Н9: ≤ 90 активных дел на юриста · **Не говорить:** Защищать цифру 20 часов как факт. Прозвучать как аудитор, который приехал ловить неэффективность — рамка должна быть 'измеряю, чтобы не ошибиться в цене'.

В: Откуда 35-45 миллионов накопленно до операционного нуля? Это ощущение или расчёт?

О: Это расчёт из двух частей, и вторая часть у меня самая слабая. Первая — накопленный операционный убыток: примерно шесть месяцев по минус 1,2 миллиона, пока выручки почти нет, потом девять месяцев в среднем по минус 0,4. Это около 11 миллионов. Вторая — дебиторка по вехам: при четырёх равных вехах средний срок получения денег — примерно 5,5 месяца от приёма дела, и на объёме 150 дел в месяц по 55 тысяч это замораживает около 45 миллионов. То есть честная сумма при схеме 25/25/25/25 — скорее 50-55, чем 35-45. Признаю: цифра в плане занижена. Рычаг понятный — сдвинуть вес на ранние вехи. При 40/30/20/10 средний срок падает до четырёх месяцев и дебиторка — около 33 миллионов, а при трёх вехах 50/30/20 — около 26. Помесячную кассовую модель на 18-24 месяца я даю артефактом дня 30.

Цифры: Накопленный операционный убыток ≈ 11 млн за 15 мес.; Вехи 25/25/25/25 $\rightarrow$ средний срок оплаты 5,5 мес. $\rightarrow$ дебиторка ≈ 45 млн при 150 делах/мес; Вехи 40/30/20/10 $\rightarrow$ 4 мес. $\rightarrow \approx 33$ млн; Три вехи 50/30/20 $\rightarrow 3,1$ мес. $\rightarrow \approx 26$ млн; Кассовая модель на 18-24 мес. — артефакт дня 30 · **Не говорить:** Не защищать 35-45 как готовую цифру. Признать занижение и сразу дать рычаг — это сильнее, чем оборонять. Но не признавать «всё неверно»: показать, что механика посчитана.

В: Почему 50-55 тысяч за дело? Рынок отдаёт производство за 40-45. Вы завышаете цену и убиваете продажи ещё до старта.

О: Потому что при 45 тысячах модель сходится только в оптимистичном сценарии — 11,5 часов юриста на дело. В базовом сценарии двадцать часов, прямые затраты 35-39 тысяч, и при цене 45 безубыточность уезжает за 575 дел в месяц — такого объёма у нас не будет ни в первый год, ни во второй. При 55 тысячах безубыточность 124-199 дел в месяц, это достижимо на 12-15-м месяце. Спорить об этом бессмысленно, это измеряется: хронометраж 5-7 дел на каждый этап плюс восстановление сроков по отметкам вашей CRM за двенадцать месяцев. Если факт покажет 11-12 часов, я сам опущу цену до 45 — это будет лучший исход, тогда безубыточность 116 дел. И партнёру с чеком должника 100 тысяч мы честно говорим, что продукт ему не подходит: критерий отбора — чек от 120 тысяч нетто обязательных расходов.

Цифры: прямые затраты: 26 / 39 / 51 тыс. ₽ при 11,5 / 20 / 30 часах; цена 45 тыс. $\rightarrow$ безубыточность 575 дел/мес при прямых 35 тыс.; цена 55 тыс. $\rightarrow$ безубыточность 124-199 дел/мес; критерий партнёра: чек должника ≥ 120 тыс. ₽ нетто, рассрочка ≤ 12 мес · **Не говорить:** Согласиться на 45 тысяч в кабинете, чтобы понравиться. Правильный ход — привязать цену к хронометражу и назвать дату решения (90-й день пилота).

8 Пилот и 30/60/90

60 сек

СПРОСЯТ — ОТВЕЧАЮ

В: Хорошо. Что конкретно я увижу на тридцатый, шестидесятый и девяностый день?

О: На тридцатый день: конфигурация продукта по четырём слоям, финмодель на ваших фактических ставках и часах, внешнее юрзакключение, ваше решение по сценарию А или Б, шорт-лист восьми-десяти партнёров и ежемесячная кассовая модель. На шестидесятый: подписанные договоры с тремя-пятью партнёрами, регламенты, чек-лист приёма, контур CRM и портал ноль-версии, первые пятнадцать-двадцать пять дел. На девяностый: не меньше сорока дел, SLA приёма и подачи от восьмидесяти процентов, ноль возвратов заявлений по нашей вине, факт прямых затрат и отчёт по девяти гипотезам. Первые две недели у меня расписаны по дням: дни один-два — встречи с вами, Уфой и продажами, дни один-три — техзадание внешнему юристу, дни три-пять — аудит процесса и старт хронометража, дни пять-девять — интервью с восемью-десятью партнёрами и пятью управляющими. На каждой из трёх точек вы говорите go или no-go — я не прошу кредита доверия на год.

Цифры: день 30: конфигурация, финмодель, юрзакключение, выбор сценария, шорт-лист 8-10; день 60: 3-5 договоров, портал v0, 15-25 дел; день 90: ≥ 40 дел, SLA $\geq 80\%$, 0 возвратов по нашей вине; 9 гипотез Н1-Н9 · **Не говорить:** Отвечать общими фазами без артефактов и дат. Не обещать выручку на 90-й день — на этом горизонте её физически нет, есть только опережающие метрики.

В: Хорошо. Первые тридцать дней. Что вы конкретно сделаете внутри производства — не в презентации?

О: День один-два — встречи со спонсором, с руководителем производства в Уфе, с розничными продажами, с бизнес-инженером, юристом и айтишниками; на выходе устав фазы ноль и решение, беру я новую ячейку или перевожу людей. Дни один-три — техзадание внешнему юристу и налоговому консультанту, срок десять рабочих дней, и запрос котировки на страхование ответственности. Дни три-пять — аудит процесса «как есть» и старт хронометража по этапам, пять-семь дел на каждый этап. Дни четыре-шесть — выгрузка CRM за двенадцать месяцев: сколько партнёров реально активны за девяносто дней, сроки этапов, доля «без движения», отказы, жалобы, загрузка юристов; и ретроспектива двухсот завершённых дел — какие признаки предсказывали отказ в освобождении. Дни пять-девять — интервью: восемь-десять партнёров и пять управляющих, с тестом цены по Ван Вестендорпу, а не вопросом «готовы ли вы платить». К дню тридцать у меня на столе конфигурация продукта, финмодель на фактических часах и ставках, юрзакключение, выбор сценария А или Б и шорт-лист восьми-десяти партнёров — и это точка go либо no-go под бюджет двенадцать миллионов до дня сто восемьдесят.

Цифры: юрзакключение заказано в дни 1-3, срок 10 рабочих дней; хронометраж: 5-7 дел на этап + выгрузка CRM за 12 мес.; ретроспектива 200 завершённых дел; интервью: 15-20 партнёров, 10 АУ; тест цены Ван Вестендорп; день 30: конфигурация, финмодель, юрзакключение, выбор сценария, шорт-лист 8-10; бюджет ≈ 12 млн ₽ до дня 180, пилот 3-5 партнёров и 40-60 дел за 90 дней · **Не говорить:** Не начинать с IT и не обещать «портал за месяц». Первые тридцать дней — это данные, хронометраж и юридическая развилка.

В: Что конкретно ты будешь делать первые две недели у меня в производстве? Только не «погружаться в процессы».

О: Дни первый-второй — встречи и устав фазы ноль, в том числе с тобой: цели, доступ к данным, статус пилотной ячейки и решение «новый наём или перевод». Дни третий-пятый — карта процесса как есть и старт хронометража по этапам. Дни четвёртый-шестой — аналитик поднимает выгрузку CRM: активные партнёры за девяносто дней, фактические сроки этапов, доля без движения, отказы, жалобы, загрузка юристов. Дни пятый-девятый — интервью: восемь-десять партнёров и пять управляющих, там же тест цены. Дни десятый-двенадцатый — финмодель на ваших фактических ставках и часах, а не на моих оценках, и на четырнадцатый день у спонсора на столе факт-лист и решение по пилоту. Параллельно в первые три дня уходит техзадание внешнему юристу — срок десять рабочих дней.

Цифры: дни 1-2: устав фазы 0, решение по людям; дни 3-5: карта процесса + старт хронометража; дни 5-9: 8-10 интервью с партнёрами, 5 с АУ; дни 10-12: финмодель на фактических ставках; день 14: факт-лист спонсору; ТЗ внешнему юристу в дни 1-3, срок 10 рабочих дней · **Не говорить:** Не отвечать общей рамкой «сначала диагностика». Нужны дни, владельцы и артефакты на выходе.

9 Цифровой контур

40 сек

СПРОСЯТ — ОТВЕЧАЮ

В: Вы гоняете через свою систему кредитные истории, справки о доходах и медицинские документы. Что вы должны сделать по 152-ФЗ до первого дела и чем рискуете?

О: До первого дела: уведомить Роскомнадзор, определить уровень защищённости и модель угроз, назначить ответственного за обработку, вести реестр операций, подписать с каждым партнёром поручение на обработку по части 3 статьи 6 и держать данные на серверах в России. Медицинские справки к ходатайствам — специальная категория, на них нужно отдельное письменное согласие, а не общая галочка в договоре. Инциденты — уведомление в двадцать четыре часа и отчёт в семьдесят два. Цена вопроса с мая 2025 года по 420-ФЗ: первая утечка от ста пятидесяти до трёхсот тысяч, повторная — оборотный штраф от одного до трёх процентов выручки, вилка от двадцати пяти до пятисот миллионов. Практические правила у меня жёсткие: никаких данных должника в мессенджерах и внешних сервисах, уведомления должнику без персональных данных — только «есть обновление по делу», изолированный контур CRM, куда продавцы группы технически не имеют доступа, и журнал доступа, который партнёр может запросить в любой момент.

Цифры: ч. 3 ст. 6 152-ФЗ — поручение на обработку; спецкатегории (медсправки) — отдельное письменное согласие; локализация — серверы в РФ; инцидент: 24 часа + 72 часа; 420-ФЗ с 30.05.2025: 150-300 тыс. ₽, повторно 1-3 % выручки (25-500 млн ₽) · **Не говорить:** Не отвечать «у нас всё будет по закону». Нужны конкретные действия и конкретные штрафы — иначе это звучит как презентация.

В: Вы человек технический. Не получится ли, что вы полгода будете строить платформу, а продаж не будет?

О: Нет, и в плане это записано прямо: сначала конфигурация, потом архитектура — IT у меня шестая ставка из семи, а не первая. В пилоте MVP на четыре-шесть недель: отдельный контур CRM производства со стадиями и SLA-таймерами, тонкий портал партнёра со входом по одноразовому коду, кабинет должника с чек-листом документов. Никакого парсинга и никакой интеграции с программой управляющего: статусы читаем из картотеки и реестра сведений через коммерческие обёртки, порядка четырёх-пяти рублей за запрос, внешние сервисы 50–80 тысяч в месяц. Каркас портала, авторизацию, уведомления и биллинг я переиспользую из своих наработок — это восемь-десять недель вместо четырнадцати-восемнадцати с нуля. Что я не дам отложить, так это персональные данные: уровень защищённости, модель угроз, уведомление надзорного органа до старта пилота, поручения на обработку с каждым партнёром, серверы в РФ, отдельное согласие на медицинские справки — штрафы теперь оборотные, и это дешевле сделать сразу.

Цифры: MVP пилота 4–6 недель; обёртки картотеки $\approx$ 4–5 ₽ за запрос, сервисы 50–80 тыс. ₽/мес; каркас: 8–10 недель против 14–18 с нуля; уведомление об инциденте с ПДн — 24 и 72 часа · **Не говорить:** Начинать с архитектуры и восторга по поводу платформы. Не предлагать интеграцию с ПО управляющего и учётные записи ФУ — это прямо то, что создаёт довод об аффилированности.

В: Вы технарь. Не получится ли, что вы полгода будете строить платформу вместо того, чтобы собрать продукт?

О: Нет, и у меня это прямо записано в плане: сначала конфигурация, потом архитектура. В первые 30 дней я не пишу ни строчки кода — хронометраж по этапам, 15–20 интервью с партнёрами, десять с управляющими, ретроспектива 200 завершённых дел, юрзакключение и финмодель на ваших фактических ставках. В пилоте IT — это минимум под четыре точки передачи: отдельный контур CRM производства, изолированный от продаж группы, тонкий портал партнёра и кабинет должника, чтобы он сам выгружал справки. Каркас у меня действительно готов — авторизация, роли, изоляция данных по участникам, уведомления, планировщик, деплой; это сокращает MVP примерно с 15 недель до 9. Но это аргумент про скорость потом, а не про то, с чего начинать. И сразу оговорю принцип: данные должников — только на серверах в России, никаких зарубежных облаков и мессенджеров, у меня под 152-й закон отдельный блок в плане.

Цифры: первые 30 дней — 0 строк кода; 15–20 интервью с партнёрами, 10 с АУ, ретроспектива 200 дел; MVP портала $\approx$ 9 недель вместо 15 за счёт готового каркаса; ПДн — только серверы в РФ, у ФУ нет учётных записей в наших системах · **Не говорить:** Не начинать рассказывать про стек, LLM и интеграции. Каркас упоминать как доказательство скорости, а не как предложение начать с разработки.

В: У нас своя CRM, всё работает годами. Ты хочешь её ломать и строить отдельную?

О: Не ломать, а отгородить — это разные вещи. Отдельный контур для партнёрских дел нужен не потому, что ваша CRM плохая, а потому что партнёр не отдаст дела в систему, где сидят продавцы, торгующие тем же самым продуктом. Это техническая китайская стена и одновременно условие сделки, без неё договора не будет. В MVP на четыре-шесть недель: контур со стадиями и SLA-таймерами, тонкий портал партнёра и кабинет должника — не платформа, а минимум под четыре точки передачи. Ваши наработки переиспользуем: клиентский кабинет и автоматизация у вас уже есть, я не собираюсь платить дважды. И порядок жёсткий — сначала конфигурация продукта, потом архитектура, а не наоборот.

Цифры: MVP 4–6 недель; статусы дела + SLA-таймеры; 4 точки передачи: партнёр, суд, ФУ, отчётность; у ФУ нет учётных записей в наших системах; персональные данные — только на серверах в РФ · **Не говорить:** Не начинать с IT-энтузиазма. Работодатель и производство ждут конфигурацию бизнес-модели, а не платформу.

10 Риски: топ-5

45 сек

СПРОСЯТ — ОТВЕЧАЮ

В: Жалобы должников. У меня на них отдельный юрист сидит. Что ты с ними будешь делать — они же всё равно ко мне придут?

О: Главная жалоба во всех отзывах одна и та же — после оплаты перестают отвечать. Поэтому в продукт зашито правило одного окна: владелец клиента — партнёр, уведомления идут от его имени, но ответ должнику мы даём в течение одного рабочего дня, все контакты логируются и видны партнёру, а целевая доля прямых обращений к нам — не больше десяти процентов. Плюс кабинет должника с чек-листом документов и скрипты на пять типовых ситуаций: заблокировали карты, письмо от кредитора, вызов в суд, прожиточный минимум, запрос управляющего. И самое сильное лекарство — скоринг до продажи, за четыре часа: значительная часть жалоб рождается в момент, когда партнёр продал дело, которое продавать было нельзя. По каждой жалобе — владелец, срок и еженедельный разбор, а не героизм одного юриста.

Цифры: ответ должнику $\leq$ 1 рабочего дня; прямые обращения должника к нам $\leq$ 10 %; скоринг банкротопригодности $\leq$ 4 рабочих часа; отказы в освобождении по рынку: 1,1 % $\rightarrow$ 2,4 %; 5 скриптов типовых ситуаций · **Не говорить:** Не сводить ответ к «сделаем личный кабинет». Кабинет не отвечает на звонок — нужны сроки ответа и владелец жалобы.

11 Команда и организация работы

50 сек

В: Ты хочешь забрать шесть моих сотрудников под пилот. Мне чем свой поток закрывать?

О: Есть две честные развилки, и обе я готов финансировать. Первая — внешний наём под ячейку: в Уфе юрист по БФЛ пятьдесят-сто тысяч, помощник тридцать-пятьдесят, закрытие вакансии шесть-десять недель, поэтому поиск стартует в первый день. Вторая — перевод твоих людей, но с компенсацией мощности: я оплачиваю наём замены и первые два месяца её пятидесятипроцентной выработки. Забрать шестерых и оставить тебе дыру — это гарантированно завалить оба потока, я на это не пойду. У меня в плане это прямая гипотеза: свободная мощность от шестидесяти дел в месяц либо создаём наймом за тридцать дней, и порог — не больше девяноста активных дел на юриста.

Цифры: Уфа: юрист 50–100 тыс., помощник 30–50 тыс.; закрытие вакансии 6–10 недель; порог ≤ 90 активных дел на юриста (Н9); свободная мощность ≥ 60 дел/мес · **Не говорить:** Не говорить «людей выделит компания». Надо назвать источник мощности и кто платит за замену.

В: Кто кому подчиняется? У меня восемьдесят человек и своя линия. Ты мне теперь начальник?

О: Нет, я тебе не начальник, и двух линий над твоими людьми быть не должно. Ты остаёшься операционным руководителем производства — одна линия, твоя. У меня P&L направления и продукт: тариф, SLA, договор с партнёром, приоритеты партнёрского портфеля. Работающая формула — я покупаю у тебя мощность по трансфертной цене и лимиту дел в месяц, отдельной строкой в P&L; пилотная ячейка операционно твоя, а по срокам и SLA отвечает передо мной. Если так не договоримся — я просто не смогу подписать договор с партнёром, потому что не смогу отвечать за срок подачи. Это вопрос, который я хочу закрыть в первые два дня со спонсором и с тобой вместе.

Цифры: трансфертная цена + лимит дел/мес; отдельная строка в P&L направления; одна линия подчинения (риск R13 в плане); решение — дни 1–2 · **Не говорить:** Не пытаться забрать людей в прямое подчинение и не отвечать уклончиво — это как раз то, чего от «варяга» и ждут.

В: Что будет с моими людьми? Ты пришёл оптимизировать и резать?

О: Наоборот, я прихожу с загрузкой и бюджетом, а не с сокращением. Пилот — сорок-шестьдесят дел за девяносто дней, под это нужна ячейка три-четыре юриста и пять-шесть помощников, и наём я планирую на месяц раньше потребности. Никого увольнять не планирую и не имею на это ни мандата, ни смысла. Что я честно поменяю — уберу штрафы и заменю их бонусами за SLA, потому что в отзывах ваших же сотрудников штрафы стоят минусом номер один. И введу хронометраж — это замер процесса, а не аттестация людей; результат уходит в цену продукта, а не в оценку конкретного юриста.

Цифры: пилот 40–60 дел за 90 дней; ячейка: 3–4 юриста, 5–6 помощников; наём за месяц до потребности, первые 2 месяца выработка 50 %; бюджет до дня 180 — около 12 млн ₽ · **Не говорить:** Нельзя уходить в общие слова «команда — главная ценность». Нужны конкретные цифры найма и прямое «сокращений нет».

В: Кому вы будете подчиняться и как встроитесь в команду, где люди работают в отрасли по десять лет? Что будете делать, если собственник решит не так, как вы предлагаете?

О: Мне нужны три вещи: одна линия подчинения, право нанимать по плану и решать по тарифам и SLA, и прямой доступ к производству и данным. Понимаю, где будет трение: я прихожу и говорю, что нужен изолированный контур, куда розничные продажи группы не имеют доступа, и что часть мощности юристов уходит на дела партнёров. Поэтому встречи с руководителем производства в Уфе и с руководителем продаж у меня стоят не через месяц, а в первые два дня, и вопрос «новый найм или перевод с компенсацией мощности» решается сразу и деньгами, а не влиянием. Если собственник примет решение против моей рекомендации — я его выполняю и письменно фиксирую, какой риск я видел; так у меня было в проектах, это нормальная работа. Единственное, чего я делать не стану, — то, что создаёт правовой риск для процедуры или для клиента. В этом случае я скажу об этом сразу и вслух, а не буду молча исполнять.

Цифры: полномочия: найм по плану, тарифы и SLA, бюджет пилота, доступ к данным; встречи с производством и продажами — дни 1–2; риск R13: конфликт с руководителем действующего производства · **Не говорить:** Не изображать «я со всеми ладаю» и не обещать безоговорочное послушание. И не заявлять права на полномочия ультиматумом — формулировать как условия результата.

В: У группы есть собственный поток — 1 200 должников в месяц по сайту СРО. Пропустим его через ваше производство и вы сразу в плюсе. Возражения?

О: Возражения есть, три. Первое: пока не подтверждено, что 1 200 — это активные договоры, а не накопленная база; выгрузка из CRM за 90 дней — вторая задача моей первой недели. Второе: если внутренний поток идёт через производство, он должен идти по трансфертной цене, не ниже прямых затрат плюс накладные, и отдельной строкой в P&L. Иначе я через год покажу вам красивую безубыточность, которой на внешнем рынке нет, и мы примем решение о масштабировании на ложных данных. Третье, самое неприятное: внутренний поток конкурирует за тех же юристов. У производства в Уфе 80 человек, и они уже загружены. Мне нужна свободная мощность минимум на 60 дел в месяц или согласие на найм за 30 дней — это отдельная гипотеза с проверкой по загрузке: не больше 90 активных дел на юриста. Я готов взять внутренний поток, но в KPI по внешним партнёрам он не считается.

Цифры: «69 юрфирм, 1 200 должников/мес» — не подтверждено независимо (Н4); Критерий: ≥ 20 партнёров с ≥ 5 делами/мес по выгрузке CRM; Трансфертная цена: не ниже прямых + накладные, отдельная строка P&L; Мощность: ≤ 90 активных дел на юриста (Н9), нужно ≥ 60 дел/мес свободных; Производство Уфа: 80+ человек, загружено собственным потоком · **Не говорить:** Не соглашаться считать внутренний поток в объёме направления — это самый быстрый способ год спустя обнаружить, что продукта нет, а есть перекачивание денег внутри группы.

В: Кому вы подчиняетесь, какие полномочия вам нужны и что вы будете делать с руководителем производства в Уфе, который вас не звал?

О: Мне нужна одна линия подчинения — вам или гендиректору, письменно зафиксированный периметр P&L направления и права: наём в ячейку, тарифы и подписание партнёрских договоров в согласованных рамках. С Уфой встречаюсь в первые два дня, и вопрос там ровно один: пилотная ячейка — это выделенные люди или те же, кто ведёт ваш собственный розничный поток. Если те же, я прошу трансфертную цену и лимит дел в месяц, чтобы внутренний поток не съедал мощность и мы честно считали себестоимость направления отдельной строкой. Я прихожу к производству не командовать, а с заказом на объём и стандарт — стандарт при этом издаёт ООО, а не СРО. И отдельно про мотивацию в ячейке: бонус за SLA и качество, а не вычеты — в отзывах ваших же сотрудников система штрафов названа главным минусом, а при текучести 25–40 процентов в год это прямо бьёт по срокам подачи.

Цифры: одна линия подчинения, письменный периметр P&L; трансфертная цена и лимит дел для внутреннего потока; текучесть 25–40 % в год — план передачи дел между юристами; обучение: 2 недели по книге стандартов + 4 недели наставничества · **Не говорить:** Требовать подчинения себе всего производства. Не критиковать штрафы как «плохую культуру» — привязать к срокам и деньгам.

13 Условия (если спросят)

по ситуации

СПРОСЯТ — ОТВЕЧАЮ

В: Сколько вы хотите денег и почему столько?

О: Фикс 400–450 тысяч, нижняя граница обсуждаема до 350. Ориентир: ваш же руководитель отдела продаж B2B — 150–360 тысяч, а рыночная вилка лида продукта в Москве в этом году 350–700 тысяч; я беру середину без бигтеховской премии. До 180-го дня — бонус в размере от половины до одного фикса за прохождение go и по-go на тридцатом и девяностом дне, то есть привязка к артефактам, а не к выручке, которой ещё нет. После 180-го дня — пять-десять процентов валовой маржи направления с потолком годового фикса, при письменном периметре P&L и праве аудита. И доля пять-десять процентов или фантомный опцион в ООО-производстве, вестинг четыре года, клифф двенадцать месяцев — реальная доля возможна только если отдельное юрицо действительно появится. Если вам важно снизить фикс, я готов обменять его часть на долю; обратный размен мне неинтересен.

Цифры: фикс 400–450 тыс., нижняя граница 350; РОП B2B в группе 150–360 тыс.; рынок Lead/Head 350–700 тыс.; бонус до дня 180: 0,5–1 фикс за go/по-go; после дня 180: 5–10 % валовой маржи, кэп — годовой фикс; доля 5–10 %, вестинг 4 года, клифф 12 мес · **Не говорить:** Называть цифру первым без обоснования или уходить от ответа. Не соглашаться на ГПХ вместо трудового договора и на бонус от выручки, которой в первый год нет.

В: А если мы не сойдёмся по деньгам?

О: Тогда мы не сойдёмся — это нормальный исход, без обид. Но прежде чем расходиться, предложу два хода. Первый: снижаем фикс до 350 и переносим разницу в бонус за вехи 30-го и 90-го дня — я готов брать риск на себя, если риск оплачивается. Второй: если у вас в голове цифра сильно ниже трёхсот, назовите её прямо сейчас — не буду тратить ваше и своё время на четыре этапа отбора. Есть и третий вариант, если бюджета на постоянную роль пока нет: оплачиваемая фаза ноль отдельным контрактом на месяц — диагностика, хронометраж, интервью с партнёрами, финмодель и юрзаключение, а дальше решаем оба. Чего я не сделаю — не соглашусь на ГПХ с физлицом на роли с P&L.

Цифры: ход 1: фикс 350 + бонусы за вехи дней 30 и 90; ход 2: попросить их цифру прямо сейчас; ход 3: оплачиваемая фаза 0 на месяц отдельным контрактом; только ТД, не ГПХ · **Не говорить:** Не начинать торговаться вниз первым и не соглашаться сразу — но и не изображать ультиматум. Не обижаться на вопрос.

В: Какие у вас зарплатные ожидания?

О: Фикс 400–450 тысяч по трудовому договору, обсуждаемая нижняя граница — 350. Плюс переменная часть, и здесь я предлагаю логику, удобную вам: до 180-го дня платить не за выручку, которой ещё нет, а за вехи — по половине-одному фиксу за прохождение го-ноу-го на 30-й и на 90-й день, с артефактами. После 180-го — 5–10 процентов валовой маржи направления с кэпом в один годовой фикс. И отдельно разговор про долю или фантомный опцион 5–10 процентов в юрлице-производстве: вестинг четыре года, клифф год. Для меня переменная часть важнее фикса — но только если письменно определены юрлицо и периметр P&L направления, иначе считать будет нечего.

Цифры: фикс 400–450 тыс. ₽, нижняя граница 350; бонус 0,5–1 фикса за го/ноу-го на дни 30 и 90; после дня 180: 5–10% валовой маржи, кэп 100% годового фикса; доля/фантом 5–10%, вестинг 4 года, клифф 12 мес. · **Не говорить:** Не называть одну голую цифру без структуры и не говорить «сколько предложите». Не соглашаться на ГПХ и на «вернёмся к деньгам после испытательного».

В: Вы просите бонус 5–10% валовой маржи направления. Валовой маржи в первый год не будет. На что вы тогда живёте и в чём ваш интерес?

О: Именно поэтому мотивация у меня разбита на два периода. До дня 180 — бонус 0,5–1 фикса за прохождение го/ноу-го тридцатого и девяностого дня, привязанный к артефактам, а не к выручке, которой ещё нет. После дня 180 — 5–10% валовой маржи направления с кэпом в годовой фикс, и обязательно с письменно зафиксированным периметром P&L и правом аудита: я не хочу через год спорить, входит ли в мою маржу внутренний поток группы и по какой цене. Плюс доля или фантомный опцион 5–10% в ООО-производстве, вестинг четыре года, клифф двенадцать месяцев — но реальная доля возможна только если отдельное юрлицо действительно создаётся, а это связано с правовым заключением. Фикс — 400–450 тысяч, нижняя граница 350. И точки пересмотра: дни 90, 180 и 365, зафиксированные в оффере.

Цифры: Фикс 400–450 тыс., нижняя граница 350; До дня 180: бонус 0,5–1 фикса за го/ноу-го дней 30 и 90; После дня 180: 5–10% валовой маржи, кэп — годового фикса; Доля/фантом 5–10%, вестинг 4 года, клифф 12 мес.; Точки пересмотра: дни 90, 180, 365 · **Не говорить:** Не соглашаться на бонус от выручки или от числа дел — это стимул набрать плохих партнёров. И не брать процент от маржи без письменного периметра P&L и права аудита.

В: Ты отменяешь штрафы. А чем я буду дисциплину держать, когда человек просрочил подачу?

О: Дисциплину держат гейты и видимость, а не вычеты из зарплаты. Каждый переход стадии — событие с датой, автором и документом-основанием; просрочки видны на ежедневной планёрке; подача возможна только после проверки старшим юристом на гейте перед подачей. Деньги идут сверху, а не снизу: юристу бонус за подано в срок и ноль без движения, помощнику — за комплектность пакета, руководителю ячейки — процент от валовой маржи при SLA от девяноста процентов. Штрафы в отзывах ваших же сотрудников стоят первым минусом, а я на том же рынке труда в Уфе буду нанимать ещё восемь-десять человек — мне эта репутация дорого обойдётся. Если через квартал по цифрам окажется, что без вычетов SLA не держится, вернёмся к разговору, но с данными, а не по ощущениям.

Цифры: каждый переход стадии — событие с документом; гейт G1: подача только после старшего юриста; бонус за срок подачи и 0 «без движения»; % валовой маржи ячейки при SLA $\geq 90\%$; целевой SLA: 80 % в Q1 → 92 % к году · **Не говорить:** Не читать нотацию про «культуру без страха». Оппонент отвечает за исполнение — ему нужен механизм, а не ценности.

В: Формат — офис 5/2 в Москва-Сити. Готовы? И как вы собираетесь управлять производством, которое находится в Уфе?

О: В офис 5/2 готов, вопросов нет — на этапе сборки надо быть рядом со спонсором, решения принимаются в переговарке, а не в переписке. Но скажу честно про риск, который вижу: продукт делается в Уфе, а лидер сидит в Сити — так теряется связь с производством и себестоимостью. Мой формат такой: первый месяц минимум неделя полноценно в Уфе — хронометраж, аудит процесса «как есть», разговоры с юристами и менеджерами сопровождения; дальше 3–5 дней в месяц выездами, за счёт компании. К 120-му дню, после пилота, я бы вернулся к разговору про гибрид — вы сами пишете, что он возможен. Если поездки в Уфу не согласовываются, для меня это более серьёзный вопрос, чем офис: без них я не смогу отвечать за цифру себестоимости дела.

Цифры: первый месяц — неделя в Уфе на хронометраже; далее 3–5 дней в месяц выездами за счёт компании; разговор про гибрид — после пилота, к дню 120 · **Не говорить:** Не торговаться про удалёнку на первом же интервью и не говорить «зачем офис, всё можно в зуме». Но и не обещать управлять Уфой из Сити по отчётам.

S Стресс-вопросы

СПРОСЯТ — ОТВЕЧАЮ

В: Вы всерьёз собираетесь сказать собственнику, что он должен выйти из управления СРО или перестать использовать её в продукте? Вы понимаете, чей это бизнес?

О: Я не собираюсь ничего требовать — я обязан показать развилку и цену каждой ветки, а решение принимает собственник. Ветка А: владелец выходит из единоличного исполнительного органа СРО, СРО публикует политику конфликта интересов и состав совета по статьям 7 и 8 315-ФЗ, снимает с сайта коммерческие цифры и упоминания партнёрских юрфирм — тогда «свой управляющий» остаётся преимуществом, но собственник теряет прямое управление СРО. Ветка Б: продукт продаётся без привязки к СРО, должник выбирает из списка минимум трёх, доля дел с указанием «ПроРешения» ограничена — теряем аргумент, зато открываем рынок всех юрфирм, включая тех, кто работает с другими СРО. Мой дефолт — Б с элементами А, потому что ценность в производстве, а не в назначении; и к реформе 253-ФЗ со случайным выбором управляющего с 2030 года это устойчиво. Но если собственник выбирает А — я строю А, просто с открытыми глазами и с юрзаключением на руках.

Цифры: ст. 7, 8, 12, 14 315-ФЗ — раскрытие, конфликт интересов, запреты; 253-ФЗ: случайный выбор АУ с 01.01.2030; компфонд СРО с 30.03.2030 — не менее 1 млн ₽ на АУ (при 133 АУ $\approx$ 133 млн против $\approx$ 27 млн); в сценарии Б: список СРО $\geq$ 3, доля «своих» $\leq$ 30 % · **Не говорить:** Не читать морали и не звучать как проверяющий. Формулировка — «развилка и цена», а не «у вас нарушения».

В: Допустим, всё, что вы описали, красиво. Но по факту вы приходите и говорите: не используйте СРО в продукте, не платите управляющим, поднимите цену. Вы не боитесь, что мы просто останемся без конкурентного преимущества?

О: Я не предлагаю отказаться от преимущества — я предлагаю перенести его туда, где его нельзя отобрать. Назначение управляющего у вас отберут в 2030-м реформой 253-ФЗ, если случайный выбор распространят на граждан; отводом по конкретному делу его отбирают уже сегодня. А предсказуемое производство — пятнадцать рабочих дней от комплекта до подачи, ноль возвратов по нашей вине, честные статусы, отчёт партнёру — отобрать нельзя, это воспроизводимый актив. Про доплаты управляющим я не говорю «нельзя» из принципа — я говорю, что если рынок фактически доплачивает пятьдесят-сто тысяч, это надо назвать цифрой до фиксации цены, иначе я построю экономику на неправде. И про цену: я не поднимаю её из осторожности, я показываю, что при сорока пяти тысячах направление не выходит в ноль ни при каком реалистичном объёме. Если хронометраж покажет, что затраты ниже — я первый снижу цену, это дешёвый способ забрать рынок.

Цифры: 253-ФЗ: случайный выбор АУ с 2030; SLA подачи — 15 рабочих дней от полного комплекта, кредит 5 % за каждые 5 дней просрочки, кэп 25 %; при цене 45 тыс. и прямых 35 — 575 дел/мес до нуля; Н5: фактические доплаты ФУ — вопрос собственнику цифрой · **Не говорить:** Не занимать позу «я тут навожу порядок». Рамка — «переносим преимущество в устойчивое место», плюс явная готовность снизить цену, если цифры позволяют.

В: Пятьдесят-пятьдесят пять тысяч за дело. Мои продавцы скажут: рынок — тридцать пять-сорок, ты это не продашь.

О: Если рынок реально держит сорок и себестоимость не опустится — продукта нет, и я скажу это первым, а не буду продавать иллюзию. Я считаю от затрат: при прямых тридцать пять-тридцать девять цена сорок пять не сходится вообще, а при пятьдесят-пятьдесят пять безубыточность — сто двадцать пять-двести пять дел в месяц. Цену я не буду спрашивать «готовы ли вы» — тестирую по Ван Вестендорпу на пятнадцати-двадцати интервью и параллельно считаю кассу партнёра. При чеке должника от ста двадцати тысяч нетто обязательных расходов партнёру остаётся двадцать восемь-тридцать три тысячи на дело — это живая экономика, а партнёру с чеком сто тысяч я честно скажу, что мы ему не подходим. Если цена не подтвердится, есть запасная конфигурация: партнёр сам собирает документы и ходит в свои заседания, наши затраты падают до двадцати двух-двадцати восьми.

Цифры: безубыточность при 50–55 тыс.: 125–205 дел/мес; при цене 45 и затратах 35 → 575 дел/мес; маржа партнёра при чеке 120 тыс.: 28–33 тыс.; критерий отбора: чек $\geq$ 120 тыс. нетто, рассрочка $\leq$ 12 мес.; конфигурация Б: прямые затраты 22–28 тыс. · **Не говорить:** Не занижать цену на ходу, чтобы понравиться. И не отвечать «протестируем» без цифр безубыточности.

В: Допустим, я скажу: делаем как я решил — без ваших юрзаключений, без отдельного ООО, СРО остаётся в оффере. Ваши действия?

О: Работаю. Это ваши деньги и ваша СРО, моя задача — дать вам цену решения, а не блокировать его. В этом случае я письменно фиксирую риск и его стоимость, встраиваю в пилот штатную ветку «управляющий не наш», держу СРО вне договоров с партнёрами, чтобы продукт не зависел от назначения, и не обещаю партнёрам ни результата процедуры, ни конкретного управляющего. Одну вещь я всё-таки не подпишу: обещание результата в договоре или в рекламе — это 332-ФЗ и закон о защите прав потребителей, штраф от ста до пятисот тысяч прилетит партнёру, а репутационно — вам, и первый же такой случай закроет нам продажи. Единственный сценарий, при котором я уйду, — если окажется, что экономика продукта держится на платежах управляющим сверх статьи 20.6; тогда я скажу это в первый месяц, а не через год. Всё остальное — предмет переговоров, а не принципов.

Цифры: 332-ФЗ и ЗоЗПП: запрет обещать результат; штрафы за рекламу 100–500 тыс. ₽ (ст. 14.3 КоАП); ст. 20.6: 25 000 ₽ + 7 %, доплаты — заинтересованность; красная линия одна: платежи ФУ и обещание результата · **Не говорить:** Показать, что кандидат неуправляем и будет спорить с собственником по каждому пункту. Но и не соглашаться на всё — одна чётко названная красная линия сильнее, чем десять оговорок.

В: Вы не вели ни одного дела о банкротстве. Почему я должен доверять вам двенадцать миллионов и производство на восемьдесят человек?

О: Не должны на слово — поэтому я и предлагаю первый транш не двенадцать, а меньше двух миллионов до дня 30, и решение по остальному после четырёх артефактов: юрзакключение, хронометраж, финмодель на ваших фактических ставках и шорт-лист партнёров. Что я приношу: два законченных цикла запуска продукта с числами, счёт юнит-экономики и P&L, построенные цифровые контуры — порталы, биллинг, изоляция данных между участниками. Чего у меня нет: я не вёл процедуру, я не знаю, что реально происходит в заседании об обоснованности в конкретном суде. Это закрывается вашим производством в Уфе, юристом сопровождения и внешним заключением — и в первые 30 дней мой фокус не на IT, а на конфигурации и цифрах, ровно как написано в вакансии. Если через 30 дней вы решите, что мои артефакты слабые — расходимся дёшево, и это встроено в схему.

Цифры: Первый транш < 2 млн до дня 30; Четыре артефакта дня 30: юрзакключение, хронометраж, финмодель, шорт-лист 8-10 партнёров; Опора на действующее производство: 80+ человек, 2 773 дела у ФУ группы; Средний срок процедуры у группы: 10 месяцев · **Не говорить:** Не оправдываться и не изображать эксперта по банкротству — это раскроется в первом же уточняющем вопросе. Честно назвать пробел и способ его закрыть, и перевести разговор на структуру риска инвестора.

В: Честно: вы у нас года не продержитесь. Наиграетесь и вернётесь в свои стартапы.

О: Понимаю вопрос — по основателям такая статистика правда есть, им дают заметно меньше откликов именно из-за страха ухода. Отвечу обязательствами. Горизонт, под которым я подписываюсь, — 12 месяцев, до конца третьей фазы: 12-20 партнёров и 150-250 дел в месяц. Внутри — три точки пересмотра: 90, 180 и 365 день, и по каждой заранее понятно, что считается провалом. Экономически мне держаться выгодно: бонус от маржи начинается после 180-го дня, а вестинг доли — четыре года с клиффом в год; уйдя раньше, я не получаю ничего. И содержательно тоже: первые завершённые дела появятся на 12-15-м месяце — уйти до этого значит не увидеть собственный результат. От чего я действительно уйду — если правовой риск признают неустранимым и не примут ни один из сценариев по СРО. Об этом лучше договориться сейчас, а не через полгода.

Цифры: горизонт обязательств 12 месяцев, до конца фазы 3; точки пересмотра: дни 90, 180, 365; первые завершения — месяц 12-15; клифф 12 месяцев, вестинг 4 года · **Не говорить:** Не клясться «останусь навсегда» — не поверят. Не обещать больше того, что готов зафиксировать письменно.

В: Вы дорогой. У нас юрист в Уфе стоит 60 тысяч, а вы просите 400.

О: Дорогой относительно чего — вот честный ответ. Юрист в Уфе за 60 тысяч и я — разные строки бюджета: он делает дело, я отвечаю за то, сколько дело стоит. Разница в прямых затратах между 39 и 30 тысячами на деле — это при 150 делах в месяц больше миллиона в месяц; моя годовая стоимость окупается на одном этом рычаге. Вторая цифра ещё жёстче: цена 45 против 55 тысяч — это разница между безубыточностью в 575 дел в месяц и в 125. Ошибка в цене на старте стоит вам года работы, а не моей зарплаты. Поэтому я и предлагаю платить мне меньше фиксом и больше от результата: 350 фикс плюс бонусы за прохождение го-ноу-го. Не прохожу вехи — стою дёшево. И если мои цифры не подтвердятся на ваших данных за первые 30 дней, расходиться будет не больно обеим сторонам.

Цифры: снижение прямых затрат с 39 до 30 тыс. на 150 делах $\approx 1,3$ млн ₽/мес; цена 45 тыс. $\rightarrow$ безубыточность 575 дел/мес; 55 тыс. $\rightarrow$ 125 дел/мес; предложение: фикс 350 + бонусы за вехи · **Не говорить:** Не сравнивать себя с юристами и не обижаться. Не соглашаться сразу на понижение — обменять фикс на измеримую переменную.

В: Депозит двадцать пять тысяч. Когда он вносится, что поменялось в 2026 году, кто может его внести и что будет, если не внесли?

О: Раньше двадцать пять тысяч вносились на депозит суда при подаче заявления, и была возможность отсрочки до заседания. С 9 января 2026 года по 544-ФЗ всё наоборот: депозит вносится после определения о принятии заявления и до заседания об обоснованности, а механизм отсрочки отменён. Внести может третье лицо — партнёрская юрфирма за должника, это распространённая практика. Не внесли — заявление оставляют без рассмотрения, дело умирает. Для меня это не юридическая деталь, а кассовый вопрос: у меня в статусной модели есть отдельный статус «финансовая готовность» и контроль внесения за три дня, потому что именно здесь у партнёра с рассрочкой возникает разрыв — деньги нужны через месяц после подачи, а должник платит по восемь-десять тысяч в месяц.

Цифры: 25 000 ₽ — фикс. вознаграждение ФУ, п. 3 ст. 20.6; 544-ФЗ от 29.12.2025, действует с 09.01.2026; вносится после принятия, до заседания об обоснованности; отсрочка отменена; рассрочка должника — 8,5-10 тыс. ₽/мес. · **Не говорить:** Классическая ловушка — сказать «вносится при подаче». Это устаревшая норма, и практик это ловит за секунду.

В: Если вы такой сильный продуктовый лидер — почему вы не построили это сами? Вам ведь ничего не мешало.

О: Потому что в одиночку это не строится. Ключевые активы здесь — производство на 80 с лишним человек с региональными ставками, 133 управляющих в СРО и доступ к потоку дел. Это не код, это пять-семь лет и очень много денег. У меня есть навык собрать продуктовую модель, экономику и цифровой контур — но без производства и без потока это была бы презентация, а не бизнес. И вторая честная причина: до операционного нуля здесь нужно 35–45 миллионов накопленно и 12 миллионов только до 180-го дня. Таких денег у меня нет, и привлекать их под рынок, где я не отраслевой человек, я бы не стал. Мне выгоднее сделать это с вами и с долей от результата, чем три года изображать вашего конкурента с нулевым производством.

Цифры: 12 млн ₽ до дня 180, 35–45 млн ₽ накопленно до операционного нуля; производство 80+ человек, 133 АУ; объём 400–600 дел/мес требует 36–55 юристов и ФОТ ~14 млн ₽/мес · **Не говорить:** Не отвечать «денег не было» одной фразой — звучит слабо. И не хвастаться, что мог бы, но не захотел. Ответ — про конкретные активы компании.

В: Хорошо. Прошло полгода, не взлетело. Ты уехал в Москву, а расхлёбывать мне. Что тогда?

О: У меня в плане прописан не только успех, но и порог сворачивания: SLA ниже семидесяти пяти процентов после двух корректировок, или прямые затраты выше сорока пяти тысяч, или юрзаключение показывает неустранимый правовой риск. И в договоре с партнёром отдельным пунктом: все принятые дела мы доводим до завершения независимо от расторжения. То есть если направление закрывается, хвост не сваливается на тебя стихийно — он закрыт обязательством, деньгами и сроками. Горизонт моих обязательств — до фазы три, это двенадцать месяцев, с точками пересмотра на девяностом и сто восьмидесятом дне. Если я уйду раньше, останутся регламенты, книга стандартов и модель, а не устная договорённость в моей голове.

Цифры: порог сворачивания: SLA < 75 % после двух корректировок; прямые затраты > 45 тыс. ₽ — стоп; все принятые дела доводим до завершения; горизонт обязательств 12 месяцев, пересмотр на днях 90 и 180 · **Не говорить:** Не обещать «у нас всё получится». Ответ, который снимает скепсис, — это описанный порог провала и как закрывается хвост.

Цифры наизусть

- Судебные банкротства граждан 2025 — 567 997 (+31,5 %)
- I полугодие 2026 — 277,5 тыс. (+6,8 %), II квартал +0,9 %
- Отказы в освобождении от долгов — доля 1,1 % → 2,4 % (по числу рост в 2,9 раза)
- Обязательные расходы дела — 42–48 тыс. ₽: депозит 25 тыс., ЕФРСБ 530,88 ₽ × 5–10 сообщений, «Коммерсантъ» 10–13 тыс., почта
- Чек должника «под ключ» — 100–150 тыс. ₽, рассрочка 8,5–10 тыс. ₽/мес
- Вознаграждение ФУ — 25 000 ₽ (п. 3 ст. 20.6) плюс 7 % от реализации (п. 17 ст. 20.6)
- Депозит по 544-ФЗ (с 09.01.2026) — вносится после определения о принятии и до заседания об обоснованности, отсрочка отменена
- Принятие заявления — 5 дней (ст. 127 АПК); кандидатура ФУ от СРО — 9 дней (п. 4 ст. 45); нет кандидатуры 3 месяца — прекращение (п. 9 ст. 45)
- Заседание об обоснованности — не ранее 15 дней и не позднее 3 месяцев (п. 5 ст. 213.6); реализация — до 6 месяцев (п. 2 ст. 213.24); требования кредиторов — 2 месяца с публикации
- Средний срок реализации — 214 дней (Федресурс, 2025); у ФУ группы — 10 месяцев на 2 773 делах; в модели заложено 12 месяцев
- Прямые затраты на дело — 26 / 39 / 51 тыс. ₽ при 11,5 / 20 / 30 часах юриста
- Безубыточность при цене 55 тыс. ₽ — 67 / 124 / 199 дел в месяц (при прямых 26 / 35 / 39 тыс.)
- При цене 45 тыс. ₽ — 116 дел (прямые 26), 575 дел (прямые 35), при прямых 39 не сходится вообще
- P&L: 60 дел — минус 445 тыс./мес; 150 дел — минус 113 тыс.; 350 дел — плюс 1 437 тыс. (+8 %)
- Инвестиции — 12 млн ₽ до дня 180, 35–45 млн ₽ накопленно до операционного нуля на месяце 12–15
- Пилот — 3–5 партнёров, 40–60 дел, окно приёма дни 45–135, первые 5 дел на партнёра пробные
- SLA: приём ≤ 2 р.д., подача ≤ 15 р.д. от полного комплекта, наш статус ≤ 1 р.д., события суда и ФУ ≤ 2 р.д., скоринг ≤ 4 рабочих часа
- Санкции: 5 % цены дела за каждые 5 р.д. просрочки подачи, кэп 25 %; резервы — 1,5 % выручки на SLA-кредиты, 4 % на сомнительные долги; ответственность ограничена стоимостью услуг по делу
- Критерий отбора партнёра — чек ≥ 120 тыс. ₽ нетто обязательных расходов, рассрочка ≤ 12 месяцев
- Компания: СРО № 0056 с 17.03.2026, 133 действующих АУ, 21 419 дел / 7 619 активных, медиана на АУ = 0; производство в Уфе 80+ человек; заявлено 69 юрфирм и 1 200 должников/мес
- КоАП: реклама БФЛ 100–500 тыс. ₽ (ст. 14.3); нарушения АУ 25–50 тыс. ₽ и дисквалификация 6 мес. – 3 года (ч. 3 ст. 14.13)
- 253-ФЗ от 26.07.2026: вступает 27.07.2027; регистр АУ и случайный выбор — 01.01.2030 (применение к делам граждан из текста прямо не следует); группы СРО по компфонду ≥ 1 млн ₽ на АУ — 30.03.2030: при 133 АУ ≈ 133 млн ₽ потребности против ≈ 27 млн ₽
- Жалобы на ФУ по делам граждан в 2025 — 2 286 рассмотрено, 347 удовлетворено, 282 признания действий незаконными
- Формы списка кредиторов и описи — приказ Минэкономразвития № 530 от 05.08.2015; сделки > 300 тыс. ₽ за 3 года; справка о статусе ИП не старше 5 рабочих дней
- Условия кандидата: фикс 400–450 тыс. ₽ (нижняя граница 350), бонус 0,5–1 фикса до дня 180, 5–10 % валовой маржи после дня 180 с кэпом годового фикса, доля 5–10 % с вестингом 4 года и клиффом 12 месяцев
- Судебные банкротства граждан 2025 — 567 997 (+31,5 %); I полугодие 2026 — 277,5 тыс. (+6,8 %), II квартал +0,9 %
- Отказы в освобождении от долгов — доля 1,1 % → 2,4 % за полугодие (число выросло ×2,9); 4 938 отказов в 2025
- Госпошлина должника-заявителя — 0 ₽ с 09.09.2024 (259-ФЗ); кредитор-физлицо 10 000 ₽, юрлицо 100 000 ₽
- Депозит на вознаграждение ФУ — 25 000 ₽ + 7 % от реализации (п. 17 ст. 20.6); с 09.01.2026 вносится ПОСЛЕ принятия заявления (544-ФЗ)
- Обязательные расходы дела без имущества — 42–48 тыс. ₽: ЕФРСБ 530,88 ₽ × 5–10 сообщений, «Коммерсантъ» 367,33 ₽/кв. см с 08.05.2026 (10–13 тыс. ₽), почта/нотариат/спецсчёт 2–6 тыс. ₽
- Процессуальные сроки — принятие 5 дней (ст. 127 АПК), кандидатура ФУ от СРО 9 дней (п. 4 ст. 45), обоснованность 15 дней – 3 месяца (п. 5 ст. 213.6), реализация ≤ 6 месяцев (п. 2 ст. 213.24); средняя реализация в 2025 — 214 дней
- Прямые затраты на дело по трём сценариям — 26,2 / 39,3 / 51,1 тыс. ₽ (11,5 / 20 / 30 часов юриста)
- Час юриста — 950 ₽ (120 тыс. ₽ полной стоимости ÷ 126 продуктивных часов); час помощника — 532 ₽
- Цена 55 тыс. ₽ → чистая выручка 52,4 тыс. (НДС 5 %); вклад на покрытие 12,1 тыс. при прямых 35 тыс.
- Валовая маржа при цене 55 и прямых 35 — 23 %, а не 25 %; порог 25 % достигается при прямых ≤ 33–34 тыс. ₽

- Безубыточность при цене 55 — 67 / 124 / 199 дел в месяц (прямые 26 / 35 / 39); при цене 45 и прямых 35 — 575 дел; постоянные расходы 1,0 млн ₽/мес в пилоте, 1,5 млн ₽/мес к 12 месяцам
- P&L при прямых 35 — минус 445 тыс. (60 дел), минус 113 тыс. (150), плюс 1 437 тыс. (350); при прямых 39 и 150 делах — примерно минус 800 тыс. ₽/мес
- Рабочее правило цены — вклад на покрытие ≥ 10 тыс. ₽/дело: цена 55 при прямых ≤ 37 или цена 50 при прямых ≤ 32
- Бюджет до дня 180 — 12 млн ₽ (команда 6,5 / IT 2,2 / юр. и налоговое заключение и страховка 0,6 / резервы 0,5 / оборотка 1,8 / прочее 0,4); невозвратных $\approx 9,5$ млн
- Накопленная потребность до операционного нуля — 35–45 млн ₽ только при фронт-лоаде вех (дебиторка 33 млн + убыток 11 млн); при четырёх равных вехах — 50–55 млн ₽
- SLA с деньгами — подача ≤ 15 рабочих дней (кредит 5 % за каждые 5 дней, кэп 25 %), ответ по делу ≤ 2 рабочих дня, статус ≤ 1 день, явка представителя 100 %, «без движения» по нашей вине ≤ 5 % ($Q1 \leq 10$ %), возвраты ≤ 1 %
- Резервы — сомнительные долги 4 %, SLA-кредиты 1,5 % в среднем по году ($Q1$ — до 3 %, $Q4$ — 1 %)
- Экономика партнёра при нашей цене 55 — маржа 10 тыс. при чеке 100, 28 тыс. при 120, 46 тыс. при 140; критерий пилота: чек ≥ 120 тыс. нетто обязательных расходов, рассрочка ≤ 12 месяцев
- Пилот — 3–5 партнёров, 40–60 дел за 90 дней приёма; сворачиваем при SLA < 75 % после двух корректировок или прямых > 45 тыс. ₽
- Мощность — не более 90 активных дел на юриста (H9), активные = новые $\times 12$; 150 новых дел/мес требуют 15–22 юристов, 400–600 дел — 36–55 юристов и ФОТ ≈ 14 млн ₽/мес
- Реклама — 332-ФЗ с 01.01.2026: запрет гарантий, предупреждение ≥ 7 % площади / 3 секунд; ч. 1 ст. 14.3 КоАП — 100–500 тыс. ₽ для юрилиц
- Персональные данные — 420-ФЗ с 30.05.2025: повторная утечка 1–3 % выручки (25–500 млн ₽); уведомление об инциденте 24 часа и отчёт 72 часа; поручение на обработку — ч. 3 ст. 6 152-ФЗ
- ЗоЗПП — ст. 32 (отказ с оплатой фактических расходов), ст. 28 (3 % в день), п. 6 ст. 13 (штраф 50 %), Пленум ВС № 17 от 28.06.2012; навязывание услуг до 500 тыс. ₽ с 09.01.2026 (561-ФЗ)
- Неосвобождение — п. 4 ст. 213.28 (три группы оснований), не списывается никогда — п. 5–6; ужесточение практики ВС 10.03.2026 (зарубежные поездки при нулевом доходе) и 12.03.2026 (ложные сведения о доходе кредитору)
- Отрасль и СРО — 10 680 АУ и 50 СРО в стране; СРО «ПроРешения» № 0056 с 17.03.2026, 133 АУ, 21 419 дел / 7 619 активных (медиана 0); в 2025 признано незаконными 282 действия АУ, удовлетворено 347 жалоб из 2 286; реформа 253-ФЗ — закон с 27.07.2027, случайный выбор АУ с 01.01.2030, группы СРО с 30.03.2030
- 1П 2026 — 277,5 тыс. (+6,8 %), II квартал — +0,9 %
- Отказы в освобождении от долгов — 1,1 % $\rightarrow$ 2,4 % (рост в 2,9 раза)
- Внесудебное БФЛ (МФЦ) 2025 — 68 311 возбуждено, 9 467 возвратов (≈ 14 %)
- Обязательные расходы дела — 42–48 тыс. ₽ (депозит 25 тыс. + публикации + почта)
- Вознаграждение ФУ — 25 000 ₽ за процедуру + 7 % от реализации (ст. 20.6 127-ФЗ)
- Прямые затраты, три сценария — 26,2 / 39,3 / 51,1 тыс. ₽ при 11,5 / 20 / 30 часах юриста
- Цена «Стандарта» партнёру — 50–55 тыс. ₽ (в пилоте старт 50, пересмотр на 90-й день)
- Безубыточность при цене 50–55 и прямых 35 — 124–204 дела/мес, достигается на 12–15-м месяце
- Цена 45 при прямых 35 — 575 дел/мес; при прямых 39 — не сходится вообще
- Маржа партнёра на дело: чек 120 тыс. $\rightarrow$ 28–33 тыс. ₽; чек 100 тыс. $\rightarrow$ 10–15 тыс. ₽ (порог отбора — чек ≥ 120 тыс., рассрочка ≤ 12 мес.)
- Конфигурация Б (партнёр собирает документы и ходит в свои заседания) — прямые 22–28 тыс. ₽
- Пакеты — МФЦ-трек 8–15 тыс.; «Сложное» = Стандарт + 15–30 тыс., кэп доплат 30 тыс.; перевод портфеля 20–35 % цены; подписка 30–100 тыс. ₽/мес
- SLA с деньгами на кону — приём/возврат ≤ 2 раб. дня; подача ≤ 15 раб. дней от полного комплекта; штраф 5 % цены за каждые 5 дней просрочки, кэп 25 %
- Качество — «без движения» по нашей вине ≤ 5 %, возвраты ≤ 1 %, явка в заседания 100 %, статус в кабинете ≤ 1 раб. день (события суда и ФУ ≤ 2), ответ должнику ≤ 1 раб. день
- Скоринг банкротопригодности — до продажи, ответ ≤ 4 рабочих часов, для партнёра 0 ₽
- Пилот — 3–5 партнёров, 40–60 дел за окно дней 45–135 (≈ 15 –20 дел/мес), первые 5 дел от партнёра пробные, доля одного партнёра ≤ 40 %
- Бюджет — ≈ 12 млн ₽ до дня 180; накопленно до операционного нуля 35–45 млн ₽
- Мощность — старт 60–70 активных дел на юриста, потолок 90, цель 100 после хронометража; помощников 1,5 на юриста; активные дела = новые $\times 12$
- Ячейка пилота — 3–4 юриста и 5–6 помощников, 1 старший/КС, 2 менеджера сопровождения; наём за месяц до потребности, первые 2 месяца выработка 50 %

- Ставки Уфа — юрист по БФЛ 50-100 тыс., помощник 30-50, старший 80-100, руководитель отдела 120-180 тыс.; полная стоимость ×1,5; вакансии закрываются 6-10 недель
- Компания — СРО № 0056 в госреестре с 17.03.2026, 133 действующих АУ; производство в Уфе 80+ человек с 2016 г., 13 000+ клиентов; ФУ группы — 2 773 дела, средний срок процедуры 10 месяцев
- Заявленная сеть — «69 юрфирм, 1 200 должников/мес» (независимо не подтверждено; критерий проверки Н4 — ≥ 20 партнёров с ≥ 5 делами/мес)
- Правовые якоря — ст. 19 и п. 2 ст. 20.2 127-ФЗ (заинтересованность), ст. 7, 8, 12, 14 315-ФЗ (раскрытие и запрет предпринимательства СРО), ст. 9 135-ФЗ (группа лиц), 332-ФЗ (запрет обещать результат), 253-ФЗ — случайный выбор АУ с 2030 г.
- Судебные банкротства граждан 2025 — 567 997 дел, +31,5 %
- I полугодие 2026 — 277,5 тыс. дел, +6,8 %; II квартал — всего +0,9 %
- Отказы в освобождении от долгов — рост с 1,1 % до 2,4 % за полугодие (×2,9)
- Чек должника «под ключ» на рынке — 100-150 тыс. ₽, рассрочка 8,5-10 тыс. ₽/мес
- Обязательные расходы дела — 42-48 тыс. ₽, из них депозит 25 тыс. ₽ (вносится после принятия заявления, 544-ФЗ)
- Вознаграждение финансового управляющего — 25 000 ₽ за процедуру + 7 % от реализации (ст. 20.6 127-ФЗ)
- СРО «ПроРешения» — № 0056 в госреестре с 17.03.2026, 133 действующих АУ; 21 419 дел у членов, 7 619 активных (≈ 58 на управляющего, медиана 0)
- ГК «Правильный выбор» — Уфа, с 2016 года (10 лет), 13 000+ клиентов, производство 80+ человек
- ФУ группы — 2 773 дела, средний срок процедуры по физлицам 10 месяцев
- Прямые затраты на дело по трём сценариям — 26,2 / 39,3 / 51,1 тыс. ₽ при 11,5 / 20 / 30 часах юриста
- Цена «Стандарта» партнёру — 50-55 тыс. ₽; при 45 тыс. и себестоимости 35 тыс. безубыточность уходит за 575 дел/мес
- Целевая безубыточность направления — 125-205 дел/мес, достигается на 12-15-м месяце
- P&L по объёмам (цена 55 тыс., прямые 35 тыс.): 60 дел — 445 тыс./мес, 150 дел — 113 тыс./мес, 350 дел +1 437 тыс./мес
- Бюджет до дня 180 — ≈ 12 млн ₽ (12-14); накопленная потребность до операционного нуля — 35-45 млн ₽
- Порог отбора партнёра в пилот — чек ≥ 120 тыс. ₽ нетто обязательных расходов, рассрочка ≤ 12 месяцев, 8-30 дел/мес
- Пилот — 3-5 партнёров и 40-60 дел, окно приёма дни 45-135; сворачиваем при SLA < 75 % или прямых затратах > 45 тыс. ₽
- Цель 12 месяцев — 12-20 партнёров, 150-250 дел/мес, SLA производства ≥ 92 %, прямые затраты ≤ 30 тыс. ₽
- Наши SLA: ответ по переданному делу ≤ 2 рабочих дня; подача ≤ 15 рабочих дней от полного комплекта; санкция 5 % цены за каждые 5 дней просрочки, кэп 25 %
- Сроки закона: принятие заявления 5 дней (ст. 127 АПК), кандидатура ФУ от СРО 9 дней (ст. 45), заседание об обоснованности 15 дней — 3 месяца (ст. 213.6), определение о завершении вступает в силу через месяц
- Объём 400-600 дел/мес — это 36-55 юристов и ФОТ ≈ 14 млн ₽/мес (горизонт 18-24 месяца, не первый год)
- Ставки Уфы: юрист по БФЛ 50-100 тыс., помощник 30-50, старший юрист 80-100, руководитель отдела 120-180 тыс. (Москва 200-350); полная стоимость ×1,5
- Реформа 253-ФЗ: случайный выбор управляющего с 2030 г.; компфонд СРО с 30.03.2030 — при 133 АУ ≈ 27 млн ₽ против потребности порядка 130 млн ₽
- Фаза 0: юрзаклучение — 10 рабочих дней (ТЗ в дни 1-3), 15-20 интервью с партнёрами, 10 с управляющими, ретроспектива 200 завершённых дел
- IT: каркас из готовых наработок 8-10 недель против 14-18 с нуля; MVP пилота 4-6 недель; внешние сервисы 50-80 тыс. ₽/мес, запрос к картотеке 4-5 ₽
- Штрафы за нарушение рекламы БФЛ — 100-500 тыс. ₽; ответственность рекламодателя остаётся на партнёре
- Условия: фикс 400-450 тыс. ₽ (низ 350), бонус 0,5-1 фикса за го/ноу-го дней 30 и 90, после дня 180 — 5-10 % валовой маржи с кэпом в годовой фикс, доля/фантом 5-10 %, вестинг 4 года, клифф 12 месяцев

Опасные вопросы

- Откуда вы взяли двадцать часов юриста на дело? У меня 80 человек ведут тысячи дел. Вы что, считаете нас неэффективными?
- Почему 50-55 тысяч за дело? Рынок отдаёт производство за 40-45. Вы завышаете цену и убиваете продажи ещё до старта.
- Вы просите двенадцать миллионов до 180-го дня и 35-45 миллионов до операционного нуля. Когда я верну эти деньги и что если не пойдёт?

- Пройдите вслух всю процедуру: от подачи заявления до определения о завершении, с нормативными сроками. Без бумажки.
- Кредитор-банк заявляет отвод нашей кандидатуре: ваша контора готовила заявление, а управляющий из СРО, которой владеет тот же человек. Ваши действия и на какие нормы он сошлётся?
- Вы всерьёз собираетесь сказать собственнику, что он должен выйти из управления СРО или перестать использовать её в продукте? Вы понимаете, чей это бизнес?
- У вас свои продукты, вы founder. Почему вы идёте в найм и что мне мешает через полгода увидеть, как вы ушли делать то же самое сами?
- Допустим, я скажу: делаем как я решил — без ваших юрзаключений, без отдельного ООО, СРО остаётся в оффере. Ваши действия?
- «У нас юрист закрывает такое дело за восемь часов, а не за двадцать. Значит, вся ваша экономика неверна — что тогда остаётся от вашего плана?» — вся модель висит на одной непроверенной цифре, и это знают обе стороны.
- «Партнёру с десятью делами в месяц свой юрист обходится в тридцать пять тысяч на дело. Вы просите пятьдесят пять. Объясните, за что переплата» — здесь ответ «мы дешевле» математически ложен, спасает только аргумент про фиксы, замену и риск.
- «Вы предлагаете собственнику выйти из управления СРО и убрать её из продукта. Вы понимаете, что просите отдать то, ради чего всё строилось?» — проверка, хватит ли смелости не сдать сценарий А/Б под давлением и не начать торговаться серыми схемами.
- «Сколько всего денег вам нужно до операционного нуля и в каком месяце они вернутся?» — цифра 35–45 миллионов верна только при фронт-лоаде вех; при равных вехах нужно 50–55, и это надо сказать самому.
- «Клиенту партнёра суд не списал долг. Кто платит и сколько — вы, партнёр или должник?» — любое обещание результата здесь запрещено 332-ФЗ, а возврат 100 % цены дела возможен только в одном узком случае: мы не учли факт, прямо раскрытый в документах.
- «Рынок фактически доплачивает управляющим пятьдесят-сто тысяч. Как ваши дела будут брать за двадцать пять?» — любой намёк на готовность платить ФУ рушит всю конструкцию независимости; нужен ответ «из нашего контура платежей нет, но цифру назовите».
- «Вы никогда не вели ни одного дела о банкротстве. Почему производством должен руководить вы, а не наш действующий руководитель в Уфе?» — прямой удар в главный пробел; отвечать конфигурацией, экономикой и опорой на действующее производство, а не оправданиями.
- «Через девяносто дней ни один партнёр не отдал вам дела. Ваши действия?» — проверка, есть ли у кандидата заранее прописанный по-го и готовность назвать порог сворачивания вслух.
- Откуда 20 часов юриста на дело? Покажите расчёт — у меня юрист ведёт 60–70 дел одновременно и не тонет.
- Вы фактически говорите, что аффилированность СРО и производства неустранима. Это обвинение? И кто платит за ваше решение — я теряю управление СРО?
- Вы просите 12 миллионов и год без прибыли. Что лично вы теряете, если не получится, — какая у вас ставка в этой игре?
- Почему партнёр заплатит 50–55, если рынок аутсорса 35–40, а свои юристы ему обходятся дешевле по фонду оплаты?
- Первое дело вернули из суда, партнёр в бешенстве, должник пишет жалобу. Что вы делаете в этот день — по шагам, без «разберёмся в регламенте»?
- Что вы гарантируете партнёру письменно и чем отвечаете деньгами? Назовите пункт договора, по которому мы платим.
- Руководитель производства в Уфе с вами не согласен и не даёт людей. Ваши действия — и кто в компании решает этот спор?
- Вы никогда не управляли юристами. Кого вы уволите первым и по какому признаку — и почему я должен верить, что вы это вообще сможете?
- «Вы говорите, что аффилированность СРО и производства неустранима. То есть вы прямо на первом собеседовании заявляете, что мы нарушаем закон? На чём основано и кто вам это сказал?» — тут легко перейти грань между анализом риска и обвинением работодателя; формулировать надо как «довод, который заявит кредитор в суде», а не как оценку законности их действий.
- «Откуда у вас цифра 20 часов юриста на дело и себестоимость 39 тысяч, если вы не вели ни одного дела о банкротстве?» — проверка, понимает ли кандидат, что все его цифры пока гипотезы, и назовёт ли он хронометраж, диапазон 11,5/20/30 часов и порог пересмотра при > 25 часов.

- «Наш управляющий получает 25 тысяч за процедуру. Как вы заставите АУ брать поток — и что вы сделаете, если узнаете, что доплаты сверх закона на рынке уже есть и у нас тоже?» — самый опасный вопрос: любой ответ в духе «мы доплатим/компенсируем ПО и помощников» разрушает всю конструкцию независимости (гипотеза Н5, правило «ноль платежей в адрес ФУ»).
- «Партнёр на переговорах спросит: какой процент ваших дел заканчивается списанием долгов и за сколько месяцев? Что вы ему ответите?» — проверка на обещание результата: гарантировать долю освобождений и сроки суда нельзя (запрет 332-ФЗ, риск по ЗоЗПП), можно только публиковать статистику портфеля с методикой и оговоркой «не гарантия по делу».
- «Мы сами продаём банкротство в рознице. Объясните, почему юрфирма отдаст нам своих клиентов, а не побоится, что мы их заберём?» — ключевое возражение рынка (риск R4); нужны конкретные механизмы: отдельное ООО без розницы, изолированный контур CRM, журнал доступа, штраф за контакт, асимметричный выход, пробные дела.
- «Назовите цену «Стандарта» прямо сейчас и обоснуйте — вы же просите 400 тысяч, не видев нашей себестоимости».» — соблазн назвать «удобные» 45 тысяч; правильный ответ — коридор 50-55, потому что при 45 и реалистичной себестоимости безубыточность уходит за 570 дел в месяц.
- «Допустим, на 120-й день пилота фактическая себестоимость 45 тысяч при цене 50. Ваши действия — конкретно, по шагам?» — проверка, есть ли у кандидата заранее написанное правило сворачивания и переход на конфигурацию Б (часть этапов у партнёра, прямые затраты 22-28 тыс.), а не импровизация.
- «Вы никогда не управляли юристами. Как вы будете руководить производством в Уфе, где люди в отрасли по десять лет, а вы приходите из IT и из Москвы?» — вопрос про авторитет и R13; проваливается тот, кто начинает доказывать экспертизу в банкротстве вместо того, чтобы назвать опору на руководителя производства, юриста сопровождения и внешнюю экспертизу.

Не говорить никогда

- «Гарантируем списание», «доведём до результата», «97,5 % успеха» — запрещено 332-ФЗ, а в договоре превращается в возврат денег и неустойку по ЗоЗПП.
- «Дадим вам нашего управляющего» — это прямой довод кредитора о заинтересованности; говорим «производственный сервис и сопровождение».
- «Вы нарушаете закон» в лоб. Говорю: «есть признаки, которые проверит внешний юрист; вот два сценария, как закрыть».
- «Уложимся в 8 месяцев» — срок определяют суд и управляющий. Только «медиана 9-10 месяцев по статистике, без гарантии по делу».
- «Построим платформу» на первой встрече — работодатель прямо просит сначала конфигурацию, потом IT.
- «Я всё сделаю сам» — роль про сборку чужих рук: производство Уфы, юрист, IT, внешняя экспертиза.
- Не называть цифры без источника и не спорить с их данными: если их цифра расходится с моей — «интересно, это меняет модель вот так, давайте сверим на выгрузке».
- Не обещать выход завтра и не давить на вилку в первую встречу — сначала периметр P&L и полномочия.